Ata reunião CENTRAL _SEFAZ - 26/08/21

De: "Clarice Paiva" <clarice@central.rj.gov.br>

Para: "leandrobastos adv" <leandrobastos.adv@hotmail.com> "rgomides" <rgomides@fazenda.rj.gov.br> "gsitaborai" <gsitaborai@fazenda.rj.gov.br> "brunocosta" <brunocosta@ca

Cc: "Isabel Petrucci" <ipetrucci@central.rj.gov.br>

Ata_SEFAZ_26ago21.docx (20 KB) Prévia | Fazer download | Remover

Prezados,

Encaminho para aprovação a ata da reunião realizada no dia 26/08/21. Sintam-se à vontade para realizar quaisquer alterações no texto.
Gostaria apenas de destacar que já estamos agendados para realizar a última reunião de negociação de um dos nossos projetos cuja pendência é a manifestação da SEFAZ, no processo SEI-100006/001074/
Aguardo retorno e coloco-me à disposição para o que for necessário.
Abs,

Clarice Paiva

Anexo 29_1_Validacao_Ata_CENTRAL_30_08_21 (47828643) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 1

RES: Ata reunião CENTRAL _SEFAZ - 26/08/21

De: "Giovana dos Santos Itaborai" <gsitaborai@fazenda.rj.gov.br>

Para: "Clarice Paiva" <clarice@central.rj.gov.br> "leandrobastos adv" <leandrobastos.adv@hotmail.com> "Roberto Gomides de Barros Filho" <rgomides@fazenda.rj.gov.br> "brunoco "Caroline de Morais Rocha" <caroliner@fazenda.rj.gov.br> "Diana Cabral Siqueira" <dcsiqueira@fazenda.rj.gov.br> "Raisa Geromel Campanholo" <rgcampanholo@fazenda.rj.gov.b

Cc: "Isabel Petrucci" <ipetrucci@central.rj.gov.br>

Boa tarde,

Estamos de acordo, apenas algumas considerações:

- o processo SEI-100006/001074/2021 já foi devolvido à CENTRAL contendo a manifestação da SUCADP;
- No terceiro item da ata sugerimos apenas evidenciar que os recursos financeiros não sairão do Tesouro;
- Bruno: no caso da revogação do Decreto nº 45.995/2017, será consultado previamente o jurídico da Casa Civil?

Atenciosamente,

Giovana dos Santos Itaboraí
ANALISTA EM FINANÇAS PÚBLICAS
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
Subsecretaria do Tesouro
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, nº 670, 15º andar
Centro - Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20071-001
55 21 2334-4474

De: Clarice Paiva <clarice@central.rj.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de agosto de 2021 12:35
Para: leandrobastos.adv@hotmail.com; Roberto Gomides de Barros Filho <rgomides@fazenda.rj.gov.br>; Giovana dos Santos Itaborai <gsitaborai@fazenda.rj.gov.br>; brunocosta@
Cc: Isabel Petrucci <ipetrucci@central.rj.gov.br>
Assunto: Ata reunião CENTRAL _SEFAZ - 26/08/21

Prezados,

Encaminho para aprovação a ata da reunião realizada no dia 26/08/21. Sintam-se à vontade para realizar quaisquer alterações no texto.

Anexo 29_2_Validacao_Ata_SEFAZ_31_08_21 (47829104) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 2

Ata Reunião CENTRAL-SEFAZ-CS

Data: 26/08/2021
Horário: 11h00
Casa Civil: Bruno Costa
SEFAZ: Roberto Gomides, Giovana Itaborai e Caroline Rocha
CENTRAL: Leandro Bastos e Clarice Amaral Paiva

Temas:

1) Manifestação para pagamento direto a fornecedores pelo Banco Mundial
2) Inserção no novo Plano de Recuperação Fiscal do saldo a pagar do empréstimo e autorização para desembolso
3) Disponibilidade orçamentária para o ano de 2023 para o projeto de construção de muros e passarelas

---

1) Manifestação para pagamento direto a fornecedores pelo Banco Mundial

Processo: SEI-100006/001074/2021
Data de envio para a SEFAZ: 24/06/21

- Clarice (CENTRAL) explicou que:
  Em uma das licitações em curso, o consórcio que está em primeiro lugar e com quem está sendo feitas as negociações é composto por empresas brasileiras e uma estrangeira. A proposta financeira é composta de um determinado valor em dólar e outro em reais. Assim, o contrato será composto pelos valores nas duas moedas. O Banco Mundial propôs que a empresa estrangeira recebe o pagamento diretamente pelo Banco e, neste caso, não incidiria valores de impostos nacionais. Para que a negociação seja fechada, é necessário que seja fechado qual será o total nas duas moedas e se o pagamento for direto, deverá ser excluído do total qualquer valor de impostos nacionais. A representante de desembolso do BIRD, Patrícia Melo, confirmou que o pagamento poderia ser direto desde que autorizado pela SEFAZ. A CENTRAL solicitou a manifestação da SEFAZ em 24/06/21. A CENTRAL e a SEFAZ já havia tido uma reunião com uma pessoa que executa as ações financeiras de projetos em transportes de São Paulo. Ele confirmou que o pagamento direto para consultoria ocorria e que não incidia impostos nacionais sobre o valor. Inclusive, o pagamento que ele realizava era para a mesma empresa que faz parte do consórcio com o qual a CENTRAL está negociando.
- Caroline (SEFAZ) comunicou que o processo havia sido encaminhado primeiramente para o Bradesco, a fim de confirmar a incidência de impostos nacionais para pagamento direto de consultoria, uma vez que no passado isso tinha ocorrido.
- Clarice e Bruno (Casa Civil) questionaram o envio do documento para o Bradesco, uma vez que não seria de responsabilidade desde banco definir a incidência de impostos.
- Caroline informou que o questionamento já tinha sido encaminhado para a manifestação da Contadoria.

Ações:

- A fim de finalizar a licitação, ficou acertado que a SEFAZ encaminhará um despacho confirmando que o pagamento direto em moeda estrangeira pode ser feito.
- As consultas sobre os impostos seguirão em paralelo.

2) Inserção no novo Plano de Recuperação Fiscal do saldo a pagar do empréstimo e autorização para desembolso

- Giovana (SEFAZ) e Carolina confirmaram que os valores referentes ao Acordo de Empréstimo 8117-BR, Adi PET 2, constam no novo Plano de Recuperação Fiscal.
- Clarice explicou que o valor previsto para o ano de 2023 no novo Plano refere-se a projetos concluídos até dezembro de 2022 (vigência do acordo) e que se trata de pagamentos autorizados durante o período de graça.
- Bruno questionou sobre a previsão de existência de uma Comissão Executiva de Financiamentos Externos no novo Plano, esta que, no plano anterior, era responsável por autorizar novos desembolsos referentes aos acordos de empréstimo internacionais. Giovana informou que não há previsão desta comissão

Ação:

- Bruno dará o encaminhamento para a revogação do Decreto 45.995/17 que instituiu a Comissão Executiva de Financiamentos Externos.

3) Disponibilidade orçamentária para o ano de 2023 para o projeto de construção de muros e passarelas

- Clarice (CENTRAL) explicou que:
  Por diversos fatores (em especial questões pendentes com a PGE), a principal ação do projeto de segurança viária (construção de muros e passarelas) ainda não foi aberta e, devido ao atraso, já se sabe que não será possível concluir a obra até dezembro de 2022, quando vence o acordo de empréstimo. Para que a licitação seja aberta, é necessário sinalizar que há disponibilidade orçamentária. A CENTRAL não pode manifestar disponibilidade orçamentária para ações que serão realizadas em 2023 com recursos do Banco Mundial. Pelas normas do Banco, nenhuma nova ação pode ser executada após a vigência do acordo. Para que a licitação seja aberta, será necessário que o Estado, com recursos próprios, manifeste que haverá disponibilidade orçamentária para o ano de 2023, sendo que até 2022 a disponibilidade é sinalizada pela CENTRAL, com recursos do Banco Mundial. Entende-se que a manifestação do Estado deve ser realizada pela SEPLAG a partir da manifestação da SEFAZ e a estimativa de valor é de R$ 45 milhões. A proposta é de realizar ações paralelas: a) dar início à licitação e; b) solicitar ao Banco Mundial prorrogação do acordo até dezembro de 2023.
- Roberto (SEFAZ) manifestou concordância com a manifestação do órgão favoravelmente.

Ações:

- Bruno promoverá uma reunião com a SEPLAG para que o órgão se manifeste.
- CENTRAL encaminhará a solicitação à SEFAZ de disponibilidade para o ano de 2023.

Re: RES: Ata reunião CENTRAL _SEFAZ - 26/08/21

De: "Clarice Paiva" <clarice@central.rj.gov.br>

Para: "gsitaborai" <gsitaborai@fazenda.rj.gov.br>

Cc: "leandrobastos adv" <leandrobastos.adv@hotmail.com> "rgomides" <rgomides@fazenda.rj.gov.br> "brunocosta" <brunocosta@casacivil.rj.gov.br> "Caroline de Morais Rocha" "Raisa Geromel Campanholo" <rgcampanholo@fazenda.rj.gov.br> "Isabel Petrucci" <ipetrucci@central.rj.gov.br>

Ata_SEFAZ_26ago21.docx (20,2 KB) Prévia | Fazer download | Remover

Prezados,
Encaminho a ata com a retificação do item 3.
Abs,
Clarice

De: "gsitaborai" <gsitaborai@fazenda.rj.gov.br>
Para: "Clarice Paiva" <clarice@central.rj.gov.br>, "leandrobastos adv" <leandrobastos.adv@hotmail.com>, "rgomides" <rgomides@fazenda.rj.gov.br>, Rocha" <caroliner@fazenda.rj.gov.br>, "Diana Cabral Siqueira" <dcsiqueira@fazenda.rj.gov.br>, "Raisa Geromel Campanholo" <rgcampanholo@fazer
Cc: "Isabel Petrucci" <ipetrucci@central.rj.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 31 de agosto de 2021 18:08:40
Assunto: RES: Ata reunião CENTRAL _SEFAZ - 26/08/21

Boa tarde,

Estamos de acordo, apenas algumas considerações:

- o processo SEI-100006/001074/2021 já foi devolvido à CENTRAL contendo a manifestação da SUCADP;
- No terceiro item da ata sugerimos apenas evidenciar que os recursos financeiros não sairão do Tesouro;
- Bruno: no caso da revogação do Decreto nº 45.995/2017, será consultado previamente o jurídico da Casa Civil?

Atenciosamente,

Giovana dos Santos Itaboraí
ANALISTA EM FINANÇAS PÚBLICAS
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
Subsecretaria do Tesouro
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, nº 670, 15º andar

Anexo 29_4_Validacao_Ata_CENTRAL_31_08_21 (47829123) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 5

Ata Reunião CENTRAL-SEFAZ-CS

Data: 26/08/2021
Horário: 11h00
Casa Civil: Bruno Costa
SEFAZ: Roberto Gomides, Giovana Itaborai e Caroline Rocha
CENTRAL: Leandro Bastos e Clarice Amaral Paiva

Temas:

1) Manifestação para pagamento direto a fornecedores pelo Banco Mundial
2) Inserção no novo Plano de Recuperação Fiscal do saldo a pagar do empréstimo e autorização para desembolso
3) Disponibilidade orçamentária para o ano de 2023 para o projeto de construção de muros e passarelas

---

1) Manifestação para pagamento direto a fornecedores pelo Banco Mundial

Processo: SEI-100006/001074/2021
Data de envio para a SEFAZ: 24/06/21

- Clarice (CENTRAL) explicou que:
  Em uma das licitações em curso, o consórcio que está em primeiro lugar e com quem está sendo feitas as negociações é composto por empresas brasileiras e uma estrangeira. A proposta financeira é composta de um determinado valor em dólar e outro em reais. Assim, o contrato será composto pelos valores nas duas moedas. O Banco Mundial propôs que a empresa estrangeira recebe o pagamento diretamente pelo Banco e, neste caso, não incidiria valores de impostos nacionais. Para que a negociação seja fechada, é necessário que seja fechado qual será o total nas duas moedas e se o pagamento for direto, deverá ser excluído do total qualquer valor de impostos nacionais. A representante de desembolso do BIRD, Patrícia Melo, confirmou que o pagamento poderia ser direto desde que autorizado pela SEFAZ. A CENTRAL solicitou a manifestação da SEFAZ em 24/06/21. A CENTRAL e a SEFAZ já havia tido uma reunião com uma pessoa que executa as ações financeiras de projetos em transportes de São Paulo. Ele confirmou que o pagamento direto para consultoria ocorria e que não incidia impostos nacionais sobre o valor. Inclusive, o pagamento que ele realizava era para a mesma empresa que faz parte do consórcio com o qual a CENTRAL está negociando.
- Caroline (SEFAZ) comunicou que o processo havia sido encaminhado primeiramente para o Bradesco, a fim de confirmar a incidência de impostos nacionais para pagamento direto de consultoria, uma vez que no passado isso tinha ocorrido.
- Clarice e Bruno (Casa Civil) questionaram o envio do documento para o Bradesco, uma vez que não seria de responsabilidade desde banco definir a incidência de impostos.
- Caroline informou que o questionamento já tinha sido encaminhado para a manifestação da Contadoria.

Ações:

- A fim de finalizar a licitação, ficou acertado que a SEFAZ encaminhará um despacho confirmando que o pagamento direto em moeda estrangeira pode ser feito.
- As consultas sobre os impostos seguirão em paralelo.

2) Inserção no novo Plano de Recuperação Fiscal do saldo a pagar do empréstimo e autorização para desembolso

- Giovana (SEFAZ) e Carolina confirmaram que os valores referentes ao Acordo de Empréstimo 8117-BR, Adi PET 2, constam no novo Plano de Recuperação Fiscal.
- Clarice explicou que o valor previsto para o ano de 2023 no novo Plano refere-se a projetos concluídos até dezembro de 2022 (vigência do acordo) e que se trata de pagamentos autorizados durante o período de graça.
- Bruno questionou sobre a previsão de existência de uma Comissão Executiva de Financiamentos Externos no novo Plano, esta que, no plano anterior, era responsável por autorizar novos desembolsos referentes aos acordos de empréstimo internacionais. Giovana informou que não há previsão desta comissão

Ação:

- Bruno dará o encaminhamento para a revogação do Decreto 45.995/17 que instituiu a Comissão Executiva de Financiamentos Externos.

3) Disponibilidade orçamentária para o ano de 2023 para o projeto de construção de muros e passarelas

- Clarice (CENTRAL) explicou que:
  Por diversos fatores (em especial questões pendentes com a PGE), a principal ação do projeto de segurança viária (construção de muros e passarelas) ainda não foi aberta e, devido ao atraso, já se sabe que não será possível concluir a obra até dezembro de 2022, quando vence o acordo de empréstimo. Para que a licitação seja aberta, é necessário sinalizar que há disponibilidade orçamentária. A CENTRAL não pode manifestar disponibilidade orçamentária para ações que serão realizadas em 2023 com recursos do Banco Mundial. Pelas normas do Banco, nenhuma nova ação pode ser executada após a vigência do acordo. Para que a licitação seja aberta, será necessário que o Estado, com recursos próprios, manifeste que haverá disponibilidade orçamentária para o ano de 2023, sendo que até 2022 a disponibilidade é sinalizada pela CENTRAL, com recursos do Banco Mundial. Entende-se que a manifestação do Estado deve ser realizada pela SEPLAG a partir da manifestação da SEFAZ e a estimativa de valor é de R$ 45 milhões. A proposta é de realizar ações paralelas: a) dar início à licitação e; b) solicitar ao Banco Mundial prorrogação do acordo até dezembro de 2023.
- Roberto (SEFAZ) manifestou concordância com a manifestação do órgão favoravelmente, sinalizando que os recursos financeiros não seriam originários do Tesouro.

Ações:

- Bruno promoverá uma reunião com a SEPLAG para que o órgão se manifeste.
- CENTRAL encaminhará a solicitação à SEFAZ de disponibilidade para o ano de 2023.

RES: RES: Ata reunião CENTRAL _SEFAZ - 26/08/21

De: "gsitaborai" <gsitaborai@fazenda.rj.gov.br>

Para: "Clarice Paiva" <clarice@central.rj.gov.br>

Cc: "leandrobastos adv" <leandrobastos.adv@hotmail.com> "rgomides" <rgomides@fazenda.rj.gov.br> "brunocos "Raisa Geromel Campanholo" <rgcampanholo@fazenda.rj.gov.br> "Isabel Petrucci" <ipetrucci@central.rj.gov.br>

De acordo.

Att.,
Giovana.

De: Clarice Paiva <clarice@central.rj.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 31 de agosto de 2021 17:31
Para: Giovana dos Santos Itaborai <gsitaborai@fazenda.rj.gov.br>
Cc: leandrobastos adv <leandrobastos.adv@hotmail.com>; Roberto Gomides de Barros Filho <rgomides@fazenda.rj.gov <dcsiqueira@fazenda.rj.gov.br>; Raisa Geromel Campanholo <rgcampanholo@fazenda.rj.gov.br>; Isabel Petrucci <ipetr
Assunto: Re: RES: Ata reunião CENTRAL _SEFAZ - 26/08/21

Prezados,
Encaminho a ata com a retificação do item 3.
Abs,
Clarice

De: "gsitaborai" <gsitaborai@fazenda.rj.gov.br>
Para: "Clarice Paiva" <clarice@central.rj.gov.br>, "leandrobastos adv" <leandrobastos.adv@hotmail <caroliner@fazenda.rj.gov.br>, "Diana Cabral Siqueira" <dcsiqueira@fazenda.rj.gov.br>, "Raisa Ger
Cc: "Isabel Petrucci" <ipetrucci@central.rj.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 31 de agosto de 2021 18:08:40
Assunto: RES: Ata reunião CENTRAL _SEFAZ - 26/08/21

Boa tarde,

Estamos de acordo, apenas algumas considerações:

- o processo SEI-100006/001074/2021 já foi devolvido à CENTRAL contendo a manifestação da SUCADP;
- No terceiro item da ata sugerimos apenas evidenciar que os recursos financeiros não sairão do Tesouro;
- Bruno: no caso da revogação do Decreto nº 45.995/2017, será consultado previamente o jurídico da Casa Ci

Atenciosamente,

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

ATA DE REUNIÃO

Ata da 6º Reunião de Negociação Projeto Mudanças Climáticas

Data: 01/09/2021

Horário: 9h00

Participantes Comissão de Licitação: Clarice Amaral Paiva e Isabel Petrucci

Participantes Comissões de Avaliação: Sergio Marcolini e Paulo Roberto Pinto Guimarães

Participantes do Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia / WayCarbon: Willian Aquino, Judit Muntal e Oriol Biosca.

1) Pagamento em moeda estrangeira

Clarice relembrou os últimos acontecimentos que deverão definir o preço final da proposta, quais sejam:

· A reunião ocorrida no dia 08/07/21 com o especialista em licitações do Banco, Fred Rabello, que informou que em sendo pagamento direto não haveria incidência de imposto nacional. A empresa deveria prever os valores de impostos locais, não brasileiros.

· O Consórcio enviou uma proposta retirando os valores de impostos e sinalizando que, caso futuramente fossem cobrados impostos brasileiros, que o valor do contrato fosse revisto.

· O pagamento direto, segundo orientação do BIRD precisava ser autorizado pela SEFAZ. A consulta foi feita ao órgão em 24/06/21 e respondida no dia 30/08/21. Quanto à incidência ou não de impostos, a SEFAZ buscará, junto aos órgãos responsáveis, a formalização da informação.

· No dia 27/07/21, a representante de desembolso do BIRD, Patrícia Melo, confirmou que o Banco fazia pagamentos diretos de consultorias no Brasil e passou o contato de um dos projetos em que essa situação ocorria, o Sr. Rubens Munhos, do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo.

· No dia 28/07/21, em contato com o Sr. Rubens, ele confirmou que o pagamento direto para consultoria ocorria e que não incidia impostos nacionais sobre o valor. Inclusive, o pagamento que ele realizava era para a mesma empresa, MCRIT.

Judit retificou a informação fornecida pelo Sr. Rubens Munhos dizendo que havia o pagamento de impostos brasileiros e comprometeu-se a encaminhar os comprovantes.

Clarice sinalizou que, conforme acordado, em havendo mudança no entendimento de que há incidência de impostos brasileiros, o fato deverá gerar uma revisão do valor previsto no contrato posteriormente.

2) Valores de impostos

Clarice apresentou a tabela com os preços finais:

Resumo de Preços		
Item	**Custo Total USD (USD)**	**Custo Total REAL (R$)**
Incluindo:		
(1) Remuneração de Pessoal	133.050,00	906.900,00
(2) Despesas Reembolsáveis	9.500,00	26.600,00
Valor Total da Proposta de Preço	142.550,00	933.500,00
(i) Impostos totais nacionais		
ISS		23.064,28
Total	142.550,00	956.564,28

Willian questionou o valor previsto do ISS e Judit comprometeu-se a revisá-lo e encaminhar um novo documento.

Nova reunião deverá ser marcada para fechar o valor final do ISS.

ANEXO I - Comunicado BIRD

Gmail Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>

Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 28 de julho de 2021 14:21
Para: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>

Boa tarde,
Gostaria de comunicar a todos o resultado da reunião de hoje com o contato de São Paulo, intermediado pela Patricia Melo.
Bem, a reunião foi ótima e o Rubens foi muito prestativo. Ele confirmou a informação do Fred de não haver incidência de imposto nacional nos pagamentos diretos realizados pelo BIRD. Inclusive, no caso concreto, os pagamentos realizados hoje pelo Rubens são justamente para a mesma empresa espanhola com a qual estamos negociando.
Participaram da reunião representantes da Sefaz que, agora, deverão buscar a instrução normativa da Receita Federal que regulamente a questão.
Manterei todos informados e, mais uma vez, obrigada pela ajuda de todos.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 17:26, Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> escreveu:

> Fred,
> Fizemos a reunião com a Patrícia e a Sefaz.
> A Patrícia nos passou o contato de uma pessoa em São Paulo que executa uma ação similar à nossa.
> Vamos tirar as dúvidas com ele e te comunico o resultado.
> Abs,
> Clarice
>
> Em ter., 27 de jul. de 2021 às 15:43, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:
>
> > Caras Patrícia e Clarice,
> >
> > Entendo que com no pagamento direto pelo Banco da parcela em dólares desse contrato, não haverá incidência de impostos e que não há deduções a fazer. A parte em reais do contrato será paga a partir da conta designada e incluirá os impostos nacionais, que estarão discriminados nas notas fiscais e que são elegíveis a financiamento pelo Banco.
> >
> > Abraço,
> >
> > Fred
> >
> > **From:** Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
> > **Sent:** Tuesday, July 27, 2021 3:37 PM
> > **To:** Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
> > **Cc:** Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
> > **Subject:** RE: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz
> >
> > Olá, Clarice.
> >
> > Tenho uma janela entre 16h30 e 17h. No entanto, reitero o BIRD não pode fazer deduções legais e remetê-las às autoridades competentes. Essa questão do imposto deve ser vista com a SEFAZ, pois não é o BIRD que gera a obrigação do imposto.
> >
> > Abrs.
> >
> > Patricia
> >
> > **Patricia Melo**
> >
> > Finance Analyst
> >
> > Loan Operations
> >
> > **Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS**
> >
> > T +55 61 3329-1043
> >
> > E pmelo@worldbank.org
> >
> > W www.worldbank.org
> >
> > WORLD BANK GROUP
> > Finance & Accounting
> >
> > **From:** Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
> > **Sent:** Tuesday, July 27, 2021 12:08 PM
> > **To:** Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
> > **Cc:** Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
> > **Subject:** Re: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz
> >
> > **EXTERNAL EMAIL:**
> >
> > **If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.**
> >
> > Patrícia,
> >
> > Obrigada pelos esclarecimentos.

Qual seria o melhor horário para vc? Tentaremos nos adaptar.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 12:04, Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> escreveu:

> Prezada Clarice,
>
> Tenho duas reuniões agendadas para hoje à tarde, qual seria o horário da sua reunião com a SEFAZ?
>
> Aproveito para esclarecer que quando o BIRD realiza um pagamento direto, o montante é sacado da conta do empréstimo e transferido diretamente ao fornecedor/consultor sem tramitar pela conta designada (ou seja, sem internalização de recurso). Ainda, ao realizar um pagamento direto, o BIRD não pode fazer deduções legais (por exemplo, impostos) e remetê-las às autoridades competentes. Os pedidos de pagamento direto devem ser apresentados no Client Connection pelo valor líquido. Valores correspondentes aos impostos, no entanto, podem ser financiados com os recursos da conta designada e posteriormente apresentados nos SOEs (prestação de contas) do projeto.
>
> Como você menciona no item 10, o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local, sendo uma opção ao Projeto fazer uso dos recursos adiantados à conta designada para tal fim.
>
> Abrs.,
>
> Patrícia
>
> **Patricia Melo**
>
> Finance Analyst
>
> Loan Operations
>
> **Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS**
>
> T +55 61 3329-1043
>
> E pmelo@worldbank.org
>
> W www.worldbank.org
>
> 
>

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 10:55 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patricia,

Gostaria de saber se você teria disponibilidade hoje para uma conversa com a Sefaz. Estamos num impasse e precisamos da ajuda técnica do BIRD.

Estamos na fase final de negociação de uma das licitações (Mudanças Climáticas) e a questão dos impostos não nos permite avançar no fechamento do certame, uma vez que a realização do pagamento direto ou não é fator decisivo.

Adianto abaixo os fatos para o seu conhecimento:

1 - Trata-se de uma licitação internacional.

2 - A negociação está ocorrendo com um consórcio formado por uma empresa espanhola e duas brasileiras.

3 - A proposta financeira foi apresentada em dólar e em reais, ou seja, os pagamentos ocorrerão nas duas moedas.

4 - Para os valores em reais, apenas o imposto ISS será considerado conforme previsto no edital.

5 - Para os valores em dólares, inicialmente o consórcio informou que incidiriam dois impostos nacionais - IR e ISS. Segundo a empresa, amparados por uma decreto, os impostos seriam pagos apenas no Brasil (sem bitributação).

6 - Como o Banco autorizou o pagamento direto, o recurso sairia do Banco Mundial para a conta na Espanha, não havendo porque falar em imposto brasileiro, já que o recurso não passaria por aqui. Conforme explicado numa reunião que tivemos com o Fred e o consórcio, não faria sentido que numa licitação internacional as empresas tivessem que prever os impostos do país da licitação, uma vez que as regras são peculiares e forçaria a contratação de um especialista no tema, aumentando o custo da proposta.

7 - O consórcio então apresentou uma nova proposta excluindo os valores em dólares de IR e ISS e **não** acrescentando os impostos espanhóis. Segundo o consórcio, "caso aconteçam retenções no momento do pagamento e o valor não seja transferido líquido na conta da empresa, que possam ser considerados novamente os impostos (IR e ISS) no contrato conforme previsto inicialmente na proposta financeira".

8 - Para que possamos fechar o contrato com segurança, é preciso saber se o pagamento será direto ou não, pois isso definirá os impostos e, consequentemente, o valor total da consultoria.

9 - Paralelamente, assim que consultamos o BIRD sobre a possibilidade de pagamento direto, solicitei o posicionamento da nossa área financeira, que encaminhou a demanda à Sefaz.

10 - Sabíamos, por experiência anterior, que pagamentos em reais não podem ser feitos diretamente pelo BIRD e gostaríamos de confirmar que para os pagamentos em dólares não haveria impeditivos.

11 - O questionamento foi feito há mais de um mês e nessa semana eu soube que a Sefaz aguardava o posicionamento do Bradesco.

12 - Ontem questionei a Sefaz porque, não passando o recurso pelo Brasil e nem havendo remessa para o exterior, precisávamos de uma resposta do Bradesco (a licitação está parada).

13 - Hoje recebi a ligação da Sefaz que me informou que precisava ter a certeza de que não haveria incidência de impostos nacionais. O que eu respondi era que talvez essa resposta não fosse necessariamente dada pelo Bradesco e que, anteriormente, deveria haver um entendimento entre Estado e BIRD.

Pelo que percebi, o tema é novo para o consórcio, para a Sefaz, para a CENTRAL... então, eu gostaria de saber se seria possível termos essa conversa hoje para que você possa dizer como isso ocorre dentro do Banco, de forma que a Sefaz tenha as informações suficientes para nos subsidiar numa resposta (se está de acordo com o pagamento direto) ou mesmo para contra-argumentar com o Bradesco.

Aguardo sua resposta.

Abs,
Clarice Paiva

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

ANEXO II - Manifestação SEFAZ

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças

À Subsecretaria do Tesouro,

Em resposta ao questionamento encaminhado pela Central, por meio do despacho nº 18531933, sobre a possibilidade de realizar liberação de recurso de operação de crédito externa na modalidade de pagamento direto ao exterior para pagamento de prestação de serviço, informa-se que é possível a realização desta modalidade.

Ressalta-se que utilizando a modalidade de pagamento direto no exterior, é necessária a realização de operação de câmbio simbólica no Brasil (entrada e saída simultâneas em conta nacional designada ao contrato de empréstimo). A operação de câmbio é fundamental para que o montante liberado da operação de crédito possa ser contabilizado em reais e reconhecido na Dívida Consolidada do Estado além de ser registrado no Registro de Operação Financeira (SISBACEN/ROF), sistema do Banco Central.

Diante do exposto, solicita-se o encaminhamento do presente processo à CENTRAL/COMISELB.

Atenciosamente,

Diana Cabral Siqueira
Superintendente de Controle da Dívida Pública

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Diana Cabral Siqueira**, **Superintendente**, em 26/08/2021, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **21452165** e o código CRC **63700C74**.

Av. Presidente Vargas, nº 670, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-001
Telefone: - www.fazenda.rj.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **Isabel Aracoeli Alves Petrucci Conceição**, **Membro da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 13/09/2021, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva**, **Presidente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 13/09/2021, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Pinto Guimarães**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 30/09/2021, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Marcolini**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 07/10/2021, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **22030945** e o código CRC **CFDA670C**.

Gmail **Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>**

Seguimento processo de Negociação Mudanças Climáticas

Judith Muntal (Iber-Geo) <jmuntal@iber-geo.com> 2 de setembro de 2021 às 13:01
Para: Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>
Cc: Willian Aquino <willian@sinergiaestudos.com.br>, Felipe Bittencourt <Felipe.Bittencourt@waycarbon.com>, Oriol Biosca <obiosca@mcrit.com>

Prezados, bom dia!

Conferimos os valores do ISS e o valor indicado na reuniao de negociaçao da terça bate com os valores abertos para o imposto ISS para as empresas nacionais como indicado a seguir. Vejam se atende e se precisamos mais uma reuniao de negociaçao no marco do processo.

Além disso, como combinado, segue o formulario para o fornecedor que nos foi solicitado pelo PROMABEN no Pará para pagamento direito do Washington sem nenhuma indicaçao sobre a questao dos impostos nesse caso, somente para ciencia. Ficaremos acompanhando e informando de qualquer novidade no processo.

Ficamos a disposiçao. Grata,

Judith Muntal
Partner
IBER-GEO CONSULTING
MOB BARCELONA
T. +34 609230142
@IberGeo

El 2021-08-31 20:49, Comissão Mudanças Climáticas escribió:

> Prezados,
>
> Segue o link para a reunião.
>
> meet.google.com/ojo-btcj-wgi
>
> att,
>
> Em ter., 31 de ago. de 2021 às 15:56, Willian Aquino <willian@sinergiaestudos.com.br> escreveu:
>> Boa tarde:
>> Ainda não recebemos o link.
>> A reunião amanhã às 9 horas está confirmada?
>> Obrigado
>> Willian Aquino
>>
>> Em sex., 27 de ago. de 2021 às 06:08, Judith Muntal (Iber-Geo) <jmuntal@iber-geo.com> escreveu:
>>> Prezados, bom dia!
>>>
>>> Confirmamos a nossa disponibilidade para a reuniao proposta para 01/09 as 9amBR.
>>>
>>> Ficamos no aguardo da pauta da reuniao, se possivel.
>>>
>>> Grata,
>>>
>>> ---
>>> Judith Muntal
>>> Partner
>>> IBER-GEO CONSULTING
>>> MOB BARCELONA
>>> T. +34 609230142
>>> @IberGeo

Anexo 31_1_Mudancas_Consorcio_2set21 (47829135) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 17

El 2021-08-26 21:07, Comissão Mudanças Climáticas escribió:

> Prezados,
>
> Solicitamos o agendamento da Reunião de Negociação para o dia 01/09/2021 às 9h do Brasil.
>
> Aguardamos confirmação de participação.
>
> att,
>
> Em ter., 17 de ago. de 2021 às 11:25, Judith Muntal (Iber-Geo) <jmuntal@iber-geo.com> escreveu:
>
> > Prezados, bom dia!
> >
> > Agradecemos ter um posicionamento da Comissao sobre os prazos previstos para proxima negociaçao assim como as pendencias para formalizaçao do contrato.
> >
> > Desde já, agradeço!
> >
> > ---
> > Judith Muntal
> > Partner
> > IBER-GEO CONSULTING
> > MOB BARCELONA
> > T. +34 609230142
> > @IberGeo
> >
> > El 2021-07-27 15:25, Comissão Mudanças Climáticas escribió:
> >
> > > Prezados,
> > >
> > > Foi encontrado um erro material no cronograma físico enviado por vocês no dia 01/07 (arquivo RIO-CLIMA_Revisao_Cronograma Julho 2021), Na linha 35 (Produto 4.2), coluna H, está escrito Produto 04.03, quando deveria ser Produto 04.02. Solicitamos, dessa forma, a correção deste item e envio para a Comissão.
> > >
> > > Atenciosamente,
> > >
> > > Comissão de Licitação
> > >
> > > Em qui., 1 de jul. de 2021 às 11:12, Judith Muntal (Iber-Geo) <jmuntal@iber-geo.com> escreveu:
> > >
> > > > Prezados,
> > > >
> > > > Confirmamos os conteudos da ata. Como estabelecido, segue o cronograma físico-financeiro ajustado.
> > > >
> > > > Ficamos no aguardo da data para proxima reuniao de negociaçao. Grata,
> > > >
> > > > ---
> > > > Judith Muntal
> > > > Partner
> > > > IBER-GEO CONSULTING
> > > > MOB BARCELONA
> > > > T. +34 609230142
> > > > @IberGeo
> > > >
> > > > El 2021-07-01 15:39, Comissão Mudanças Climáticas escribió:
> > > >
> > > > > Prezados,

Anexo 31_1_Mudancas_Consorcio_2set21 (47829135) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 18

Encaminho abaixo a Ata da 5º Reunião de Negociação para o Projeto Mudanças Climáticas, realizada em 01/07/2021. Pedimos, por favor, que verifiquem e se estiverem de acordo, respondam a esse e-mail informando que concordam com o conteúdo da Ata.
Atenciosamente
Comissão Especial de Licitação

Ata da 5º Reunião de Negociação Projeto Mudanças Climáticas

Data: 01/07/2021

Horário: 9h

Participantes Comissão de Licitação: Clarice Amaral Paiva; Renata Pestana Vianna; Isabel Aracoeli Alves Petrucci

Participantes Comissões de Avaliação: Sergio Marcolini; Heraldo Magioli Mendes; Paulo Roberto Pinto Guimarães

Participantes do Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia / WayCarbon: Felipe Bittencourt; Judit Muntal; Oriol Biosca.

1) Impostos em dólares

Clarice Paiva informou que o documento detalhado com a justificativa para o pagamento dos impostos em dólares foi enviado pela empresa à Comissão de Licitação em 30/06. No mesmo dia, a Comissão encaminhou essa documentação para o Banco Mundial e solicitou orientação sobre como proceder. Assim que o Banco enviar a resposta, uma nova reunião de negociação será agendada.

2) Cronograma físico financeiro

Heraldo Magioli explicou que o cronograma financeiro atualizado pela empresa está adequado, porém não foi encaminhado o cronograma físico, que informa o período de execução de cada produto. Assim, foi solicitado que a empresa atualize o cronograma físico de acordo com o cronograma financeiro atualizado.

Judit Muntal informou que será enviado cronograma físico atualizado ainda hoje.

3) Minuta de contrato

Isabel Petrucci informou que como a Comissão de Avaliação aprovou o cronograma financeiro, já é possível elaborar uma minuta do contrato, ficando pendente apenas a questão dos impostos. Assim, será encaminhada à empresa uma minuta de contrato para que seja feita a conferência das informações e aprovação por parte da empresa.

4) Pagamento direto

Clarice Paiva informou que o pagamento direto à Mcrit foi aprovado pelo Banco Mundial e que está pendente a autorização da SEFAZ.

Encaminhamentos:

1) Envio pela empresa do cronograma físico atualizado e compatível com o cronograma financeiro
2) Comissão de Licitação enviará à empresa minuta do contrato para conferência das informações

Anexo 31_1_Mudancas_Consorcio_2set21 (47829135) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 19

3) Comissão de Licitação agendará nova reunião assim que o Banco Mundial responder a consulta sobre impostos em dólares.

--
Willian Aquino

:: Praia do Flamengo, 278/ cj 52 Flamengo

Rio de Janeiro - Brasil - CEP: 22210-030 ::

:: Tel / Fax: +55 21 2553-3994 ::

:: www.sinergiaestudos.com.br ::

:: www.transporteideias.com.br ::

:: www.twitter.com/transp_publico ::

:: www.facebook.com/sinergiaestudos ::

3. Proposta de Preco CLIMA RIO_vFINAL NEGOCIAÇAO 02092021.xlsx
12K

Anexo 31_1_Mudancas_Consorcio_2set21 (47829135) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 20

Resumo de Preços			
Item	**Custo Total USD (USD)**		**Custo Total REAL (R$)**
Incluindo:			
(1) Remuneração de Pessoal	133,050.00		906,900.00
(2) Despesas Reembolsáveis	9,500.00		26,600.00
Valor Total da Proposta de Preço	142,550.00		933,500.00
(i) Impostos totais nacionais (ISS)			23,064.28
SINERGIA	3.00%	R$	10,976.29
WAYCARBON	2.00%	R$	11,265.31
DESPESAS Reemb.	3.00%	R$	822.68
Total	142,550.00		956,564.28

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 13 de setembro de 2021 às 18:09
Para: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>, JORGE REBELO <jrebelo48@gmail.com>

Fred,

No dia 27/07/21, foi realizada reunião com o Sr. Rubens Munhos, do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, que executa uma ação similar a nossa, inclusive com a mesma empresa com a qual estamos negociando (MCRIT), e ele confirmou que o pagamento direto para consultoria ocorria e que não incidiam impostos nacionais sobre o valor.

No entanto, em reunião de negociação realizada em 01/09/21, a MCRIT contestou essa informação, esclarecendo que havia pagamento de impostos nacionais e enviou comprovantes dos impostos retidos no marco do contrato com o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE-SP (ANEXOS: contrato_DAEE e comprovante_DAEE).

Paralelamente, foi realizada uma consulta informal à Receita Federal do Brasil. A pessoa contatada neste órgão forneceu um documento emitido pela Receita (ANEXO: Decisao_SRRF10-Disit_n_126-2000) que trata de uma decisão sobre uma consulta realizada por órgão governamental acerca da retenção de imposto de renda na fonte sobre pagamentos efetuados diretamente pelo Banco Mundial à empresa prestadora de serviços de consultoria domiciliada na França.

De acordo com a decisão exarada, “os rendimentos da prestação de serviços de consultoria técnica sujeitam-se à tributação na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento. A fonte pagadora **está obrigada** a efetuar a retenção do imposto no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, ainda que os recursos sejam depositados pela instituição financiadora do programa (BID/BIRD) diretamente em conta bancária do beneficiário no exterior”.

A Secretaria de Fazenda do Estado já encaminhou uma consulta à Contadoria Geral do Estado e aguarda a resposta. O ideal, ainda, é que o mesmo tipo de consulta seja realizado à Receita.

Nós da CENTRAL, contudo, daremos seguimento à contratação enquanto essa questão não é esclarecida por parte do Estado. O ponto continua sendo se o valor do contrato em dólares deverá ou não prever a incidência de impostos nacionais.

Assim, considerando:

a) o comprovante de pagamento de impostos brasileiros enviados pela MCRIT e a informação da empresa de que nos projetos realizados no Brasil há incidência de impostos nacionais; e
b) a decisão da Receita Federal de que há retenção de imposto de renda mesmo para pagamentos diretos por parte de organismo internacional à empresa domiciliada no exterior.

Propomos que seja incluído no valor em dólar do contrato os impostos brasileiros a serem pagos e, havendo mudança no entendimento de que não há incidência de impostos, glosamos o valor ou realizamos um termo de referência com a redução do montante.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e aguardarei o seu retorno.

Abs,
Clarice Paiva

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 16:43, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:

> Caras Patrícia e Clarice,

Anexo 32_1_Mudancas_CENTRAL_13set21 (47829148) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 22

Entendo que com no pagamento direto pelo Banco da parcela em dólares desse contrato, não haverá incidência de impostos e que não há deduções a fazer. A parte em reais do contrato será paga a partir da conta designada e incluirá os impostos nacionais, que estarão discriminados nas notas fiscais e que são elegíveis a financiamento pelo Banco.

Abraço,

Fred

From: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 3:37 PM
To: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: RE: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Olá, Clarice.

Tenho uma janela entre 16h30 e 17h. No entanto, reitero o BIRD não pode fazer deduções legais e remetê-las às autoridades competentes. Essa questão do imposto deve ser vista com a SEFAZ, pois não é o BIRD que gera a obrigação do imposto.

Abrs.

Patricia

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org



Anexo 32_1_Mudancas_CENTRAL_13set21 (47829148) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 23

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 12:08 PM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: Re: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patrícia,

Obrigada pelos esclarecimentos.

Qual seria o melhor horário para vc? Tentaremos nos adaptar.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 12:04, Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> escreveu:

> Prezada Clarice,
>
> Tenho duas reuniões agendadas para hoje à tarde, qual seria o horário da sua reunião com a SEFAZ?
>
> Aproveito para esclarecer que quando o BIRD realiza um pagamento direto, o montante é sacado da conta do empréstimo e transferido diretamente ao fornecedor/consultor sem tramitar pela conta designada (ou seja, sem internalização de recurso). Ainda, ao realizar um pagamento direto, o BIRD não pode fazer deduções legais (por exemplo, impostos) e remetê-las às autoridades competentes. Os pedidos de pagamento direto devem ser apresentados no Client Connection pelo valor líquido. Valores correspondentes aos impostos, no entanto, podem ser financiados com os recursos da conta designada e posteriormente apresentados nos SOEs (prestação de contas) do projeto.
>
> Como você menciona no item 10, o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local, sendo uma opção ao Projeto fazer uso dos recursos adiantados à conta designada para tal fim.
>
> Abrs.,
>
> Patrícia
>
> **Patrícia Melo**
>
> **Finance Analyst**
>
> **Loan Operations**
>
> **Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS**

Anexo 32_1_Mudancas_CENTRAL_13set21 (47829148) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 24

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org



From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 10:55 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patricia,

Gostaria de saber se você teria disponibilidade hoje para uma conversa com a Sefaz. Estamos num impasse e precisamos da ajuda técnica do BIRD.

Estamos na fase final de negociação de uma das licitações (Mudanças Climáticas) e a questão dos impostos não nos permite avançar no fechamento do certame, uma vez que a realização do pagamento direto ou não é fator decisivo.

Adianto abaixo os fatos para o seu conhecimento:

1 - Trata-se de uma licitação internacional.

2 - A negociação está ocorrendo com um consórcio formado por uma empresa espanhola e duas brasileiras.

3 - A proposta financeira foi apresentada em dólar e em reais, ou seja, os pagamentos ocorrerão nas duas moedas.

4 - Para os valores em reais, apenas o imposto ISS será considerado conforme previsto no edital.

5 - Para os valores em dólares, inicialmente o consórcio informou que incidiriam dois impostos nacionais - IR e ISS. Segundo a empresa, amparados por uma decreto, os impostos seriam pagos apenas no Brasil (sem bitributação).

6 - Como o Banco autorizou o pagamento direto, o recurso sairia do Banco Mundial para a conta na Espanha, não havendo porque falar em imposto brasileiro, já que o recurso não passaria por aqui. Conforme explicado numa reunião que tivemos com o Fred e o consórcio, não faria sentido que numa licitação internacional as empresas tivessem que prever os impostos do país da licitação, uma vez que as regras são peculiares e forçaria a contratação de um especialista no tema, aumentando o custo da proposta.

7 - O consórcio então apresentou uma nova proposta excluindo os valores em dólares de IR e ISS e **não** acrescentando os impostos espanhóis. Segundo o consórcio, "caso aconteçam retenções no momento do pagamento e o valor não seja transferido líquido na conta da empresa, que possam ser considerados novamente os impostos (IR e ISS) no contrato conforme previsto inicialmente na proposta financeira".

8 - Para que possamos fechar o contrato com segurança, é preciso saber se o pagamento será direto ou não, pois isso definirá os impostos e, consequentemente, o valor total da consultoria.

Anexo 32_1_Mudancas_CENTRAL_13set21 (47829148) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 25

9 - Paralelamente, assim que consultamos o BIRD sobre a possibilidade de pagamento direto, solicitei o posicionamento da nossa área financeira, que encaminhou a demanda à Sefaz.

10 - Sabíamos, por experiência anterior, que pagamentos em reais não podem ser feitos diretamente pelo BIRD e gostaríamos de confirmar que para os pagamentos em dólares não haveria impeditivos.

11 - O questionamento foi feito há mais de um mês e essa semana eu soube que a Sefaz aguardava o posicionamento do Bradesco.

12 - Ontem questionei a Sefaz porque, não passando o recurso pelo Brasil e nem havendo remessa para o exterior, precisávamos de uma resposta do Bradesco (a licitação está parada).

13 - Hoje recebi a ligação da Sefaz que me informou que precisava ter a certeza de que não haveria incidência de impostos nacionais. O que eu respondi era que talvez essa resposta não fosse necessariamente dada pelo Bradesco e que, anteriormente, deveria haver um entendimento entre Estado e BIRD.

Pelo que percebi, o tema é novo para o consórcio, para a Sefaz, para a CENTRAL... então, eu gostaria de saber se seria possível termos essa conversa hoje para que você possa dizer como isso ocorre dentro do Banco, de forma que a Sefaz tenha as informações suficientes para nos subsidiar numa resposta (se está de acordo com o pagamento direto) ou mesmo para contra-argumentar com o Bradesco.

Aguardo sua resposta.

Abs,
Clarice Paiva

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

3 anexos

comprovante_DAEE_2018.pdf
39K

Decisao_SRRF10-Disit_n_126-2000.pdf
63K

contrato_DAEE.pdf
1681K

Anexo 32_1_Mudancas_CENTRAL_13set21 (47829148) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 26

Declaração completa

Ano-calendário: 2018

Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2019

Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior

CNPJ	Nome empresarial	País
26.485.154/0001-04	IBER GEO CONSULTINGS S.L	Espanha

NIF	Relação fonte pagadora/beneficiário
B61463188	Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior.

Data	Código receita	Tipo rendimento	Forma tributação		Valor pago em R$		IRRF
08/08/2018	0473-Renda e proventos de qualquer natureza	300-Outras rendas	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	25.074,08	R$	3.754,51
07/08/2018	0473-Renda e proventos de qualquer natureza	300-Outras rendas	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	18.687,50	R$	2.803,12

CNPJ	Nome empresarial	País
22.384.593/0001-70	MCRIT S.L	Espanha

NIF	Relação fonte pagadora/beneficiário
B58677428	Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior.

Data	Código receita	Tipo rendimento	Forma tributação		Valor pago em R$		IRRF
08/08/2018	0473-Renda e proventos de qualquer natureza	300-Outras rendas	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	53.399,06	R$	8.009,86
03/03/2018	0473-Renda e proventos de qualquer natureza	300-Outras rendas	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	130.121,17	R$	19.483,90
08/08/2018	0473-Renda e proventos de qualquer natureza	300-Outras rendas	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	138.287,50	R$	20.743,12

Anexo 32_2_Anexo_I_comprovante_DAEE_2018 (47828680) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL
10ª REGIÃO FISCAL

PROCESSO Nº	DECISÃO SRRF/10ª RF/DISIT Nº
	126, de 10 de outubro de 2000

INTERESSADO	CNPJ/CPF

DOMICÍLIO FISCAL

DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE ATO NORMATIVO SUPERVENIENTE MODIFICA AS CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO CONSTANTES EM SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (arts. 99 e 100 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011).

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF

Ementa: RENDIMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS POR RESIDENTE OU DOMICILIADO NA FRANÇA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.

Os rendimentos da prestação de serviços de assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX, auferidos de fonte situada no País (autarquia estadual), por empresa domiciliada na França, sujeitam-se à tributação na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento. A fonte pagadora está obrigada a efetuar a retenção do imposto no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, ainda que os recursos sejam depositados pela instituição financiadora do programa

(BID/BIRD) diretamente em conta bancária do beneficiário no exterior. O recolhimento do imposto é obrigatório, mesmo que não tenha ocorrido a retenção. Quando a fonte tenha assumido o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto. Em razão de o produto da arrecadação do imposto na fonte pertencer ao Estado, à esfera estadual compete disciplinar a forma de recolhimento aos seus cofres.

Dispositivos Legais: Constituição Federal, arts. 34, VI, 157, I, e 159, I, § 1º; Lei nº 5.172, de 1966 (CTN), arts. 9º, § 1º, 45, parágrafo único, 98, 121, II, e 128; Decreto nº 21.177, de 1946, Artigo VII, Seção 9; Decreto nº 73.131, de 1973, Artigo XI, Seção 9; Decreto nº 70.506, de 1972; Decreto nº 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 682, I, 685, I, 717, 722, 725, 868, 979 e 997; AD(N) COSIT nº 1, de 2000.

RELATÓRIO

O interessado, autarquia vinculada à Secretaria XXX, formula consulta acerca da retenção de imposto de renda na fonte sobre pagamentos efetuados a empresa domiciliada na França (XXX) por conta de "serviços de assistência técnica prestada ao XXX, na sua sede, no apoio, gerenciamento e monitoramento do XXX e no XXX, e ainda locação de bens".

2. Esclarece que os pagamentos à empresa francesa "são efetuados diretamente da conta empréstimo em Washington, tanto do Banco Mundial como do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a conta da empresa na França".

3. Seu questionamento é apresentado nos seguintes termos:

> *"Desejamos saber se existe obrigação tributária e quando existirá a obrigação de reter o mesmo: se no momento que é efetuado o pagamento dos serviços, ou na prestação dos serviços, ou quando o Estado XXX efetuar o pagamento do principal dos empréstimos aos respectivos bancos, e se o mesmo enquadra-se no Decreto nº 70.506 de 12 de maio de 1972, Artigo XII, Item 2, Alínea c, em que especifica a retenção de 15 (quinze) por cento do montante bruto".*

FUNDAMENTOS LEGAIS

4. Inicialmente, importa registrar que os programas de XXX referidos na petição têm como entidade promotora e responsável o Governo do Estado XXX, e como órgão executor o XXX, autarquia vinculada à Secretaria XXX. Esclareça-se também que, embora a

Anexo 32_3_Anexo_II_Decisao_SRRF10_Disit_n_126-2000 (47829156) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 29

consulente mencione a locação de bens, os contratos e outros documentos acostados ao processo dela não cuidam, razão por que se tratará tão-somente da *prestação de serviços de assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX*.

5. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, instituição integrante do Banco Mundial, teve sua convenção de constituição promulgada pelo Decreto nº 21.177, de 27 de maio de 1946, a qual, em seu Artigo VII, Seção 9 (Imunidade de Tributação), item "a", estabelece que o "Banco, seus haveres, propriedade e renda, bem como as operações e transações autorizadas por esta Convenção, serão imunes de toda tributação e de todos os direitos alfandegários".

6. Igualmente, o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, cujo Convênio Constitutivo foi promulgado pelo Decreto nº 73.131, de 9 de novembro de 1973, tem "seus bens, sua receita e seus outros ativos, assim como as operações e transações que realize de acordo com este Convênio", isentos de qualquer tipo de imposto, taxas, ou de direitos aduaneiros (Artigo XI, Seção 9 - Isenção Tributária, item "a", do Convênio).

7. Em razão do disposto no art. 98 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) e no art. 997 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999), as isenções supracitadas devem ser observadas pelo fisco brasileiro, uma vez que "os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha".

8. Entretanto, convém frisar que as isenções contempladas nas convenções do BIRD e BID não se aplicam ao presente caso, visto que não se trata de rendimentos auferidos por essas entidades e sim pela empresa estrangeira que prestou os serviços ao consulente. O fato de os pagamentos a essa empresa serem efetuados diretamente pelos bancos com os quais foram contratados os empréstimos, em nada altera essa situação.

9. Em uma leitura superficial, poder-se-ia alegar, no caso do BIRD, que a expressão "bem como as operações e transações autorizadas por esta Convenção" estenderia a isenção ao negócio em exame. Todavia, entre as operações explicitadas no Artigo IV da Convenção não há qualquer menção ao mecanismo de pagamentos adotado pela instituição. Em verdade, trata-se de simples medida acautelatória, como se infere do Artigo III, Seção 5 item "b".

10. Com referência ao BID, do mesmo modo, o adendo "assim como as operações e transações que realize de acordo com este Convênio" não autoriza a isenção aos rendimentos da prestadora de serviços. À semelhança do BIRD, o sistema de pagamentos estipulado – não contemplado nos Artigos III e IV do Convênio – permite asseverar que se constitui em uma forma de cumprir o disposto no item "b" da Seção 9 do Artigo III:

> *"b) o Banco tomará as medidas necessárias para assegurar que o produto de qualquer empréstimo que conceda ou garanta, ou em que tenha participação, se destine unicamente aos fins para os quais o empréstimo tenha sido concedido, dando devida atenção às considerações de economia e eficiência."*

Anexo 32_3_Anexo_II_Decisao_SRRF10_Disit_n_126-2000 (47829156) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 30

11. Sobre essa questão, a Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, já se manifestou de forma taxativa, por meio do acórdão nº 104-5.991, de 10 de agosto de 1987, proferido por unanimidade de votos. Sua ementa assim está redigida:

> *"IMPOSTO DE FONTE – RENDIMENTOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS NO EXTERIOR E POR FONTES SITUADAS NO BRASIL – Estão sujeitas ao imposto de fonte as pessoas jurídicas domiciliadas no exterior que aufiram rendimentos de fontes situadas no Brasil pela prestação de serviços técnicos, independentemente da forma de pagamento. Se a fonte pagadora assume o ônus do imposto, cabe o reajustamento do respectivo rendimento bruto, que não pode ser considerado forma indireta de elevar alíquota. O fato de utilizar-se a fonte pagadora de recursos provenientes de empréstimo obtido no BIRD, não torna a operação isenta de imposto, com base em convenção internacional que isentou operações realizadas por aquele organismo internacional, já que a operação tributável não é o empréstimo, e sim o pagamento de serviços efetuados pelo mutuário."* (Grifos do original.)

12. Obviamente, os rendimentos auferidos pelo BIRD e BID, decorrentes dos empréstimos concedidos ao XXX (juros, comissões, taxas, etc.) não sofrerão incidência do imposto de renda na fonte, por força das convenções supracitadas.

13. No que se refere ao questionamento da consulente acerca da existência de obrigação tributária e do momento em que surgirá a obrigação da retenção na fonte, veja-se primeiramente o que determinam os arts. 682, I, e 685, II, "a", do RIR/1999:

> *"Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas no País, quando percebidos:*
>
> *I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 97, alínea "a");*
>
> *.....*
>
> *Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 100, Lei nº 3.470, de 1958, art. 77, Lei nº 9.249, de 1995, art. 23, e Lei nº 9.779, de 1999, arts. 7º e 8º):*
> *.....*
>
> *II - à alíquota de vinte e cinco por cento:*
>
> *a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de serviços;*
> *....."*
>
> (O original não está grifado.)

14. É pertinente registrar, de modo sucinto, por refugir ao objeto da consulta, que a espécie de serviços em estudo, efetivamente, está inserta nessa alínea "a" do inciso II do art.

Anexo 32_3_Anexo_II_Decisao_SRRF10_Disit_n_126-2000 (47829156) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 31

685, e não no art. 708 do RIR/1999, porquanto a *assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX*, consabidamente, não envolve a transferência de tecnologia, característica dos serviços contemplados neste último artigo.

15. Como bem se observa dos comandos legais supratranscritos, é indubitável que os rendimentos da prestação de serviços auferidos por residentes ou domiciliados no exterior, provenientes de fonte situada no País, sujeitam-se à retenção do imposto de renda na fonte. O Regulamento do Imposto de Renda, conforme autorizam os arts. 45, parágrafo único, 121, II, e 128 do CTN, atribui, por meio do seu art. 717, a responsabilidade pela retenção à fonte pagadora dos rendimentos:

> *"Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em contrário (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 7º, § 1º)."*

16. Anote-se que essa responsabilidade não é excluída, ainda que se trate de pessoa jurídica de direito público interno, conforme expressamente assevera o art. 9º, § 1º, do Código Tributário Nacional.

17. Em conformidade com o *caput* do art. 685, o imposto deve ser retido no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, desses fatos, o que ocorrer primeiro. Na hipótese de a quitação do preço dos serviços prestados dar-se por meio de pagamento realizado no exterior pelo BIRD/BID mediante saque na conta-empréstimo (e subseqüente depósito em conta bancária do beneficiário), a retenção deve ser efetuada já no momento do **crédito** do rendimento, aqui entendido o **crédito contábil**, ou seja, quando a pessoa jurídica reconhecer em seus livros a obrigação de pagar a quantia devida, em decorrência da emissão da fatura. Nos casos em que não caiba esse procedimento (situação em que incorrem os entes públicos), a retenção será executada mediante a dedução do valor do imposto do total da fatura apresentada, o que implicará que no pedido de desembolso da conta-empréstimo conste a importância faturada líquida de imposto.

18. Embora evidente, não é demasiado repisar que a forma de pagamento dos rendimentos acima referida, diretamente ao prestador de serviços pelo banco financiador, não altera a condição do consulente de fonte pagadora a que se refere a legislação, uma vez que ele é o tomador dos serviços e o responsável contratual pela sua remuneração.

19. É importante ainda ressaltar que a fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido (art. 722 do RIR/1999), e que quando ela assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto (art. 725 do RIR/1999). O cálculo do reajustamento está disciplinado na Instrução Normativa SRF nº 4, de 14 de janeiro de 1980.

20. Imprescindível é recordar que, tratando-se de Estados e Municípios – incluindo-se suas **autarquias** –, não há falar em recolhimento do imposto aos **cofres federais**, tendo em vista que a Constituição Federal estabelece que a esses entes pertence "o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações

Anexo 32_3_Anexo_II_Decisao_SRRF10_Disit_n_126-2000 (47829156) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 32

que instituírem e mantiverem" (arts. 157, I, e 158, I, da CF; art. 868 do RIR/1999). Por outro lado, não se deve esquecer que os valores arrecadados dessa forma serão excluídos do cálculo do montante a ser apropriado ao Fundo de Participação dos Estados e ao dos Municípios (art. 159, § 1º, da CF).

21. Dessa maneira, visto que a quantia correspondente ao imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos pelo Estado e suas autarquias a ele pertence, e que as autarquias gozam de autonomia administrativa e financeira, o consulente deve recolher o tributo ao Tesouro do Estado XXX. Todavia, como tem reiteradamente se manifestado a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação - COSIT, desta SRF, *não cabe à esfera federal deliberar sobre a forma do citado recolhimento aos cofres do Tesouro Estadual.* As normas para tal devem ser erigidas no âmbito da legislação estadual.

22. Retornando à questão da assunção do ônus do imposto pela fonte pagadora, os contratos anexados pelo consulente fazem crer que se está diante dessa hipótese, uma vez que neles está consignado que *estarão isentos de todos os impostos aplicáveis na lei brasileira* os serviços prestados, desde que seu pagamento ocorra diretamente entre o BID/BIRD e a consorciada, em território estrangeiro. Quanto a isso, é suficiente lembrar o art. 123 do CTN, categórico ao estipular que *salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes* (grifou-se). Desnecessário dizer que não há lei que disponha em contrário no caso em tela.

23. Como já visto, nenhuma distinção faz o disciplinamento legal à condição de pessoa jurídica de direito público de que se reveste o responsável tributário (art. 9º, § 1º, do CTN). E, hodiernamente, nem haveria razão de ser, porquanto o legislador federal tem-se orientado no sentido de evitar ao máximo a transferência de tributos ao tesouro de outros países. Veja-se, por exemplo, a Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 1.924, de 7 de outubro de 1999 (convertida na Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000), pela qual passaram a ser tributados à alíquota de quinze por cento, a partir de 1º de janeiro de 2000, rendimentos antes sujeitos à alíquota zero:

> *"4. Cabe esclarecer que a não incidência do imposto de renda nas remessas para o exterior, representa, regra geral, mera transferência de recursos tributários do tesouro brasileiro para o do país de destino, haja vista que a esmagadora maioria dos países que mantêm relações negociais com o Brasil adotam o princípio de tributação em bases universais, pelo qual se permite que o imposto pago no país de origem do rendimento seja abatido do que for devido no de destino. Dentro dessa realidade, o benefício fiscal concedido acaba por se frustrar, por não interferir no custo final da operação."* (Grifou-se.)

24. Aliás, isso apenas reforça a concepção de que o imposto de renda, não obstante seu fim arrecadatório, possui para a União um marcado caráter extrafiscal, notadadamente na incidência sobre as remessas ao exterior, cujo objetivo paralelo é desestimular a saída de

Anexo 32_3_Anexo_II_Decisao_SRRF10_Disit_n_126-2000 (47829156) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 33

divisas do País. A esse respeito, vale reproduzir a advertência do mestre Aliomar Baleeiro, extraída da sua obra Direito Tributário Brasileiro (11ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1999, págs. 592 e 593):

> *"Cremos que não é lícito ao Estado, DF, ou Município deixar de reter o imposto, sob o pretexto de que, afinal, se lhes pertence a arrecadação, podem abrir mão dela, no exercício de um direito. O imposto sobre a renda obedece também a inspirações extrafiscais (p. ex., combate à inflação pela absorção do poder aquisitivo; reforma agrária, nos termos do art. 47 da Lei nº 4.504/64 etc.). A União não tem, no caso, interesse fiscal, mas conserva o extrafiscal – o de executar sua política econômica, conjuntural ou não, com adesão compulsória dos Estados e Municípios. O Estado arriscar-se-ia à intervenção com fundamento no art. 10, V,* c *e VI da Constituição de 1967."* (Grifou-se.)

25. Ressalte-se que essa admoestação é ainda perfeitamente atual em sua essência, a despeito de ter sido elaborada anteriormente à Constituição de 1988. Cabe apenas a ressalva de que, conquanto na Carta atual não mais exista o comando do inciso V, "c", do art. 10 da anterior, aquele do inciso VI, está contemplado no vigente art. 34, VI:

> *"Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*
>
> *.....*
> *VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;*
> *....."*

26. Indispensável, também, é alertar para a clara determinação do art. 979 do RIR/1999:

> *"Art. 979. No caso de descumprimento de disposições relativas ao recolhimento do imposto devido na fonte, se a falta for imputável a funcionário público federal, estadual ou municipal, será levado o fato ao conhecimento do respectivo Governo para efeito da sanção disciplinar (Lei nº 2.354, de 1954, art. 33)."*

27. Por fim, no que concerne à Convenção com a França para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, promulgada pelo Decreto nº 70.506, de 12 de maio de 1972 (Convenção Brasil-França), cumpre informar que os rendimentos da prestação de serviços de consultoria técnica de que cuida este processo **não se enquadram** no seu Artigo XII, item 2, alínea "c", que contempla os *royalties*. Na verdade, essa espécie de rendimentos não está abrangida pela Convenção, submetendo-se à tributação na fonte à alíquota de **vinte e cinco por cento**, nos termos do art. 685, II, "a", do RIR/1999, anteriormente transcrito. Essa é a orientação da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, da SRF, expedida por meio do Ato Declaratório (Normativo) nº 1, de 5 de janeiro de 2000 (D.O.U. de 19.01.2000), a seguir reproduzido:

> *"ATO DECLARATÓRIO (NORMATIVO) Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2000*
>
> *Dispõe sobre o tratamento tributário a ser dispensado às remessas decorrentes de*

Anexo 32_3_Anexo_II_Decisao_SRRF10_Disit_n_126-2000 (47829156) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 34

contratos de prestação de assistência técnica e serviços sem transferência de tecnologia.

O COORDENADOR-GERAL SUBSTITUTO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art.199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo em vista o disposto nas Convenções celebradas pelo Brasil para Eliminar a Dupla Tributação da Renda e respectivas portarias regulando sua aplicação, no art. 98 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 685, inciso II, alínea "a", e 997 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que:

I – As remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia sujeitam-se à tributação de acordo com o art. 685, inciso II, alínea "a", do Decreto nº 3.000, de 1999.

II – Nas Convenções para Eliminar a Dupla Tributação da Renda das quais o Brasil é signatário, esses rendimentos classificam-se no artigo Rendimentos não Expressamente Mencionados, e, conseqüentemente, são tributados na forma do item I, o que se dará também na hipótese de a convenção não contemplar esse artigo.

III – Para fins do disposto no item I deste ato, consideram-se contratos de prestação de assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia aqueles não sujeitos à averbação ou registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e Banco Central do Brasil.

NEWTON REPIZO DE OLIVEIRA"

CONCLUSÃO

28. De todo o exposto, conclui-se que:

a) os rendimentos da *prestação de serviços de assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX*, auferidos de fontes situadas no País, por empresa domiciliada na França, sujeitam-se à tributação na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento, na forma do art. 685, II, "a", do RIR/1999, e AD(N) COSIT nº 1, de 2000;

b) o consulente, na condição de fonte pagadora, está obrigado a efetuar a retenção do imposto no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, ainda que depositados pelo banco financiador do programa (BID/BIRD) diretamente em conta bancária do beneficiário, no exterior;

c) a fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido (art. 722 do RIR/1999), e quando ela tenha assumido o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será

Anexo 32_3_Anexo_II_Decisao_SRRF10_Disit_n_126-2000 (47829156) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 35

considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto (art. 725 do RIR/1999);

d) em razão de pertencer aos Estados o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, compete à esfera estadual disciplinar a forma de recolhimento, ao Tesouro do Estado, do tributo arrecadado pelo consulente (art. 157, I, da CF).

ORDEM DE INTIMAÇÃO

Intime-se a interessada para que tome ciência desta Decisão e efetue a adequação de eventuais procedimentos divergentes daqueles nela indicados, no prazo legal de trinta dias contados da data da ciência. Providencie-se sua publicação no Diário Oficial da União, nos termos da Instrução Normativa SRF nº 49, de 22 de maio de 1997.

Encaminhe-se o processo ao XXX, para ciência da interessada e demais providências.

MF / SRF - SRRF / 10ª RF
Divisão de Tributação

Em 10.10.2000

VERA LÚCIA RIBEIRO CONDE
Chefe
Portaria SRRF nº 64, de 2000
D.O.U de 26.04.2000

MVG

Anexo 32_3_Anexo_II_Decisao_SRRF10_Disit_n_126-2000 (47829156) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 36

Autos nº53.723 – 28º Volume

CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Remuneração Com Base No Tempo

Nº 2016/11/00157.0

Entre

Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE

e

Consórcio IBER-GEO / MCRIT / CONCREMAT

Data: de de 2016

I – CONTRATO

REMUNERAÇÃO COM BASE NO TEMPO

O presente CONTRATO (doravante denominado "Contrato") é celebrado em de de , entre, de um lado, Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, entidade autárquica criada pela Lei nº 1.350, de 12 de dezembro de 1.951, reorganizada pelo Decreto nº 52.636, de 3 de fevereiro de 1.971, inscrita no CNPJ sob nº 46.853.800/0001-56, com sede na Rua Boa Vista, 170, 11º andar, bloco 5, nesta Capital, doravante denominado "Contratante", neste ato representado por seu Superintendente Ricardo Daruiz Borsari, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 5.447.274-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 003.952.738-70 e, de outro, Consórcio IBER-GEO / MCRIT / CONCREMAT, doravante denominado "Consultor", formado pelas seguintes empresas, cada uma das quais responsável conjunta e solidariamente perante o Contratante por todas as obrigações do Consultor neste Contrato, a saber, IBER-GEO CONSULTING S.L., CIF nº B61463188, MCRIT S.L., CIF nº B58677428 e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., CNPJ nº 33.146.648/0003-91, neste ato representado na forma da Cláusula Sexta do Instrumento de Constituição arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 3550072156-3, inscrito no CNPJ sob nº 26.626.840/0001-58, constante dos Autos DAEE nº 53.723, por seus Representantes Legais, Elizeu Alvarez de Lima, brasileiro, engenheiro civil, portador do RG nº 8.556.417/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 018.187.908-00, e/ou Augusto Cesar Fabrin, brasileiro, engenheiro civil, portador do RG nº 4.876.198/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 535.164.008-20.

CONSIDERANDO:

1. Que o Contratante solicitou à Empresa Consultora a prestação de determinados serviços de consultoria definidos neste Contrato (doravante denominados "Serviços");

2. Que a Empresa Consultora, tendo declarado ao Contratante que possui a capacidade profissional requerida e que conta com o pessoal e os recursos técnicos necessários, concordou em prestar os Serviços nos termos e condições estipulados neste Contrato;

3. Que o Contratante recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (doravante denominado "Banco") para cobrir parcialmente o custo dos Serviços e se propõe utilizar parte dos recursos deste financiamento para efetuar pagamentos elegíveis neste Contrato, ficando entendido que (i) o Banco somente efetuará pagamentos a pedido do Contratante e com aprovação do Banco, (ii) esses pagamentos estarão sujeitos, em todos seus aspectos, aos termos e condições do Contrato de Empréstimo, e (iii) ninguém além do Contratante terá qualquer direito nos termos do Contrato de Empréstimo nem direito aos recursos do financiamento;

PORTANTO, as Partes por este meio acordam o seguinte:

4. Os documentos anexos ao presente Contrato serão considerados como parte integral do mesmo:

(a) Condições Gerais do Contrato;

(b) Condições Especiais do Contrato;

(c) Os seguintes Apêndices:

Apêndice A: Descrição dos Serviços

Apêndice B: Requisitos para a Apresentação de Relatórios

Apêndice C: Pessoal-Chave e Subconsultores - Horário de Trabalho para o Pessoal-Chave

Apêndice D: Estimativa de Custos em Moeda Estrangeira

Apêndice E: Estimativa de Custos em Moeda Nacional

Apêndice F: Obrigações do Contratante

Apêndice G: Formulário de Garantia Bancária do Adiantamento – Não aplicável

5. Os direitos e obrigações mútuos do Contratante e da Empresa Consultora serão os estipulados no Contrato, em particular os seguintes:

(a) A Empresa Consultora prestará os serviços em conformidade com as disposições do Contrato; e

(b) O Contratante efetuará os pagamentos a Empresa Consultora de acordo com as disposições deste Contrato.

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes celebram este Contrato em seus nomes respectivos na data antes indicada.

EM REPRESENTAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE

_____

Ricardo Daruiz Borsari

EM REPRESENTAÇÃO DE CADA INTEGRANTE DO CONSÓRCIO

IBER-GEO CONSULTING S.L.

_____

Judith Muntal Vázquez

MCRIT S.L.

Andreu Ulied Seguí

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.

Elizeu Alvarez de Lima

Augusto Cesar Fabrin

II – CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

1. Disposições Gerais

1.1 Definições	A menos que o contexto exija de outra forma, quando utilizados neste Contrato, os seguintes termos terão os significados que se indicam a seguir: **(a) Lei Aplicável** significa as leis e quaisquer outras disposições que tenham força de lei no país do Governo ou no país que se **especifique nas Condições Especiais do Contrato (CEC)** e que periodicamente possam ser adotadas e estar em vigência; **(b) Banco** significa o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com sede em Washington, D.C., EUA, ou qualquer fundo administrado pelo Banco; **(c) Consultor** ou **Empresa Consultora** significa qualquer entidade pública ou privada, incluindo Parceria, Consórcio ou Associação (PCA) que possa prestar ou preste os serviços ao Contratante nos termos do contrato; (d) **Contrato** significa o Contrato assinado pelas Partes e todos os documentos anexos que se enumeram na Cláusula 1 deste Contrato, que são estas Condições Gerais do Contrato (CGC), as Condições Especiais do Contrato (CEC) e os Apêndices; (e) **Dia** significa o dia corrido; (f) **Data de Entrada em Vigor** significa a data na qual o presente Contrato entrar em vigor, conforme a Cláusula 2.1 das CGC; (g) **Moeda Estrangeira** significa qualquer moeda que não seja a do país do Contratante; **(h) CGC** significa estas Condições Gerais do Contrato **(i) Governo** significa o governo do país do Contratante; **(j) Moeda Nacional** significa a moeda do país do Contratante; **(k) Integrante** significa qualquer das entidades que formam uma Parceria, Consórcio ou Associação (PCA); e "Integrantes" significa todas estas empresas; **(l) Parte** significa o Contratante ou o Consultor, conforme caso, e **Partes** significa ambos; **(m) Pessoal** significa os profissionais e pessoal de apoio contratados pela Empresa Consultora ou por qualquer empresa subconsultora e destinados à prestação dos Serviços ou de uma parte dos mesmos; **Pessoal Estrangeiro** significa os profissionais e pessoal de apoio que no momento da execução dos Serviços, têm seu domicílio fora do país do Governo;

	"**Pessoal Local**" significa os profissionais e pessoal de apoio que no momento da execução dos Serviços, têm seu domicílio no país do Governo; e "Pessoal-chave" significa o pessoal a que se faz referência na Cláusula 4.2 (a) das CGC; **(n) Despesas Reembolsáveis** significa todos os custos relacionados com o trabalho, além da remuneração do Consultor; **(o)** "**CEC"** significa as Condições Especiais do Contrato por meio dos quais as CGC podem ser alteradas ou suplementadas. **(p) Serviços** significa o trabalho que o Consultor deverá realizar nos termos do Contrato, conforme descrito no Apêndice A; **(q) Subconsultor** significa qualquer pessoa ou entidade com quem o Consultor contrata a prestação de uma parte dos Serviços; **(r) Terceiro** significa qualquer pessoa ou entidade que não seja o Governo, o Contratante, o Consultor ou um Subconsultor; **(s) Por Escrito** significa qualquer meio de comunicação em forma escrita com prova de recebimento.
1.2 Relação Entre as Partes	Nenhuma estipulação do presente Contrato poderá ser interpretada de modo a definir a existência de uma relação de empregador e empregado ou de mandante e mandatário entre o Contratante e o Consultor. Conforme este Contrato, o Pessoal e o Subconsultor, se houver, que prestem os Serviços estarão exclusivamente a cargo do Consultor, que será plenamente responsável pelos Serviços prestados por eles ou em seu nome.
1.3 Lei que Rege o Contrato	Este Contrato, seu significado e interpretação, e a relação que cria entre as Partes serão regidos pela lei aplicável.
1.4 Idioma	Este Contrato é assinado no idioma **indicado nas CEC**, pelo qual se regerão obrigatoriamente todos os assuntos relacionados com o mesmo ou com seu significado ou interpretação.
1.5 Cabeçalhos	O conteúdo deste Contrato não será restringido, modificado ou afetado pelos cabeçalhos.
1.6 Notificações	1.6.1 Qualquer notificação, solicitação ou aprovação nos termos deste Contrato será efetuada por escrito. Considera-se válida tal notificação, solicitação ou aprovação quando haja sido entregue pessoalmente a um representante autorizado da Parte à qual esteja dirigida, ou quando se haja enviado a tal Parte no endereço **indicado nas CEC**. 1.6.2 Uma Parte pode mudar seu endereço para estes avisos

	informando por escrito à outra Parte sobre esta mudança do endereço **indicado nas CEC**.
1.7 Local onde Serão Prestados os Serviços	Os Serviços serão prestados nos locais indicados no Apêndice A; quando não estiver indicado o local de uma tarefa específica, esta será executada no local que o Contratante aprove, seja no país do Governo ou em outro local.
1.8 Autoridade da Empresa Líder	Se o Consultor for uma associação em parceria, consórcio ou associação formado por várias empresas (PCA), os Integrantes autorizam a empresa **indicada nas CEC** a exercer em seu nome todos os direitos e cumprir todas as obrigações do Consultor frente ao Contratante nos termos deste Contrato, inclusive, entre outros, receber instruções e pagamentos do Contratante.
1.9 Representantes Autorizados	Os funcionários **indicados nas CEC** poderão adotar qualquer medida que o Contratante ou a Empresa Consultora deva ou possa adotar nos termos deste Contrato, e poderão assinar em nome destes qualquer documento que deva ou possa ser assinado.
1.10 Impostos e Encargos	A Empresa Consultora, o Subconsultor e o Pessoal pagarão os impostos indiretos, diretos, gravames e demais tributos que correspondam segundo a lei aplicável conforme se **indica nas CEC**.
1.11. Fraude e Corrupção	1.11.1 O Banco requer que todos Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (i) prática corrupta; (ii) prática fraudulenta; (iii) prática coercitiva e (iv) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos na Cláusula 1.11.1 (c). (a) o Banco define, para os propósitos desta disposição, os termos indicados a seguir:

	(i) Uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; (ii) Uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação; (iii) Uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar as ações de uma parte; e (iv) Uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte; (b) Se o Banco, de acordo com seus procedimentos administrativos, demonstrar que qualquer empresa, entidade ou pessoa física que participa de uma aquisição ou projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, empreiteiros, firmas de consultoria, consultores individuais, mutuários (inclusive beneficiários de doações), compradores, agências executoras e contratantes (incluindo seus respectivos funcionários e agentes) executou um ato de fraude ou corrupção em conexão com projetos financiados pelo Banco, o Banco poderá: (i) decidir não financiar qualquer proposta de adjudicação de um contrato ou um contrato adjudicado com financiamento do Banco; (ii) suspender o desembolso da operação se ficar determinado em qualquer etapa que as provas são suficientes para apoiar a alegação de que um funcionário, agente ou representante do Mutuário, Agência Executora ou Agência Contratante participou de um ato de fraude ou corrupção; (iii) cancelar e/ou acelerar o pagamento de uma parte de um empréstimo ou doação para um contrato quando houver provas que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas saneadoras adequadas num período que o Banco considere razoável, e de acordo com as garantias de devido processo legal da legislação do país do Mutuário; (iv) emitir uma reprimenda na forma de uma carta formal de censura à conduta da empresa, entidade ou pessoa física;

	(v) emitir uma declaração na qual uma pessoa física, entidade ou empresa é inelegível, permanentemente ou por um certo período, para receber a adjudicação de contratos em projetos financiados pelo Banco, exceto nas condições que o Banco julgar apropriadas; (vi) encaminhar o assunto às autoridades judiciárias apropriadas; e/ou (vii) impor outras sanções que julgue apropriadas nas circunstâncias, inclusive a imposição de multas representando o reembolso ao Banco dos custos vinculados às investigações e processos. Essas outras sanções podem ser impostas adicionalmente ou em lugar de outras sanções. (c) O Banco estabeleceu procedimentos administrativos para casos de alegações de fraude e corrupção dentro do processo de aquisições ou execução de um contrato financiado pelo Banco, que estão disponíveis no site do Banco (**www.iadb.org**), os quais são atualizados periodicamente. Para tais propósitos qualquer denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Institucional (EII) para a correspondente investigação. As alegações poderão ser apresentadas de maneira confidencial ou anônima. (d) Os pagamentos estarão expressamente condicionados a que a participação no processo de aquisições tenha se realizado de acordo com as políticas do Banco aplicáveis em matéria de fraude e corrupção descritas na Cláusula 1.11.1. (e) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco, conforme as disposições referidas no parágrafo (b) desta Cláusula, poderá ocorrer de forma pública ou privada, de acordo com as políticas do Banco. 1.11.2 O Banco terá o direito de exigir que, nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, se inclua uma disposição exigindo que os Consultores permitam que o Banco examine suas contas e registros e outros documentos relacionados à apresentação de propostas e o cumprimento do contrato e submetê-los a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Nos termos dessa política, o Banco terá o direito de exigir que os Consultores: (i) mantenham todos os documentos e registros relacionados com os projetos financiados pelo Banco por um período de três (3) anos depois de terminado o trabalho; e (ii) exijam a entrega de qualquer documento necessário para a investigação das alegações de fraude e corrupção e a disponibilidade dos funcionários ou agentes do Consultor que tenham conhecimento do projeto financiado pelo Banco para responder às indagações do Banco. Se o Consultor se recusar a cumprir essa solicitação, o Banco poderá tomar, a seu

	exclusivo critério, medidas apropriadas contra o Consultor. 1.11..3 Os Consultores deverão declarar e garantir que: (a) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes; (b) não incorreram em nenhuma infração das políticas sobre fraude e corrupção descritas neste documento; (c) não deturparam nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de aquisição ou negociação do contrato ou cumprimento do contrato; (d) nem eles nem qualquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis para receber contratos financiados pelo Banco nem foram declarados culpados de delitos vinculados a fraude ou corrupção; (e) que nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foi diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível para a adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpada de um delito vinculado a fraude ou corrupção; (f) que declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; (g) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamentação para a imposição pelo Banco de uma das medidas descritas na Cláusula 1.11.1 (b) ou de uma combinação delas.
1.12 Elegibilidade	Os Consultores e seus Subconsultores deverão ser originários de países membros do Banco. Considerar-se-á que um Consultor tem a nacionalidade de um país elegível se cumprir os seguintes requisitos: **(a) Uma pessoa física** será considerada nacional de um país membro do Banco, se satisfizer um dos seguintes requisitos: (i) for cidadã de um país membro; ou (ii) tiver estabelecido seu domicílio em um país membro como residente de boa fé e está legalmente autorizada para trabalhar neste país. **(b) Uma empresa** será considerada nacional de um país membro se satisfizer os dois requisitos seguintes: (i) estiver legalmente constituída ou estabelecida conforme

	as leis de um país membro do Banco; e (ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa for de propriedade de pessoas físicas ou empresas de países membros do Banco. Todos os integrantes de uma PCA e todos os subconsultores devem cumprir os requisitos acima estabelecidos. Se o contrato de prestação de serviços de consultoria incluir o fornecimento de bens e serviços conexos, todos estes bens e serviços conexos devem ser originários de países membros do Banco. Os bens se originam em um país membro do Banco se foram extraídos, cultivados, colhidos ou produzidos em um país membro do Banco. Um bem é produzido quando, mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um artigo comercialmente reconhecido cujas características básicas, função ou propósito de uso são substancialmente diferentes de suas partes ou componentes. No caso de um bem que consiste de vários componentes que requerem montagem (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro), para que o bem possa operar, e sem importar a complexidade da interconexão, o Banco considera que este bem é elegível para seu financiamento se a montagem dos componentes se fez em um país membro. Quando o bem é uma combinação de vários bens normalmente empacotados e vendidos comercialmente como uma só unidade, se considera que o bem provém do país onde foi empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para fins de origem, os bens identificados como “feito na União Européia” serão elegíveis sem necessidade de identificar o correspondente país específico da União Européia. A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não determina a origem dos mesmos.

2. Início, Cumprimento, Modificação e Rescisão do Contrato

2.1 Entrada em Vigor do Contrato	Este Contrato entrará em vigor na data (“Data de Entrada em Vigor”) da notificação em que o Contratante instrua a Empresa Consultora para que comece a prestar os Serviços. Esta notificação deverá confirmar que se cumpriram todas as condições para a entrada em vigor do Contrato **indicadas nas CEC**, se houver.

2.2 Vencimento do Contrato por não Ter Entrado em Vigor	Se este Contrato não entrar em vigor dentro do prazo **especificado nas CEC**, contado a partir da data em que tenha sido assinado pelas Partes, quaisquer das Partes, mediante comunicação escrita notificar à outra pelo menos com vinte e um (21) dias de antecedência que declara este Contrato nulo e sem valor, em cujo caso nenhuma das Partes terá nenhuma reclamação sobre a outra a respeito desta decisão.
2.3 Começo da Prestação dos Serviços	A Empresa Consultora começará a prestar os Serviços dentro do prazo após a Data de Entrada em Vigor **indicado nas CEC**.
2.4 Vencimento do Contrato	A menos que se rescinda com antecedência, conforme disposto na Cláusula 2.9 destas CGC, este Contrato será considerado vencido ao término do prazo **especificado nas CEC**, contado a partir de sua data de entrada em vigor.
2.5 Totalidade do Acordo	Este Contrato contém todas as cláusulas, estipulações e disposições acordadas entre as Partes. Nenhum agente ou representante de nenhuma das Partes tem faculdades para fazer, nem as Partes serão responsáveis ou estarão sujeitas a nenhuma declaração, afirmação, promessa ou acordo que não esteja estipulado no Contrato.
2.6 Modificações ou Emendas	(a) Os termos e condições deste Contrato, incluído o escopo dos Serviços, só poderão ser modificados mediante acordo por escrito entre as Partes. Não obstante, conforme estipulado na Cláusula 7.2 destas CGC, cada uma das Partes deverá dar a devida consideração a qualquer modificação proposta pela outra Parte. (b) Quando as modificações ou emendas forem substanciais, será necessário o prévio consentimento do Banco por escrito.
2.7 Força Maior	
2.7.1 Definição	(a) Para os fins deste Contrato, "Força Maior" significa um acontecimento que escapa ao controle razoável de uma das Partes, não é previsível, é inevitável e faz com que o cumprimento das obrigações contratuais dessa Parte seja impossível ou tão pouco viável que se pode razoavelmente considerar impossível em tais circunstâncias. Estas circunstâncias incluem, entre outras: guerra, motins, distúrbios civis, terremoto, incêndio, explosão, tormenta, inundação ou outras condições climáticas adversas, greves, "lockouts" ou outras ações de caráter industrial (exceto se a Parte que invoca a Força Maior tem poderes para impedir tais greves, lockouts ou ações industriais), confisco ou qualquer

	outra medida adotada por organismos governamentais. (b) Não se considerará Força Maior (i) um evento causado pela negligência ou intenção de uma das Partes, seus agentes e empregados, ou do Subconsultor; nem (ii) um evento que uma Parte diligente pudesse razoavelmente ter prevenido no momento da celebração deste Contrato e evitado ou superado durante o cumprimento de suas obrigações nos termos deste Contrato. (c) Não se considerará Força Maior a insuficiência de fundos ou o descumprimento de qualquer pagamento requerido nos termos do presente Contrato.
2.7.2 Não Violação do Contrato	O inadimplemento por uma das Partes de alguma de suas obrigações nos termos do Contrato não será considerado como violação do mesmo nem como negligência, quando este inadimplemento se deva a um evento de Força Maior, desde que a Parte afetada por tal evento tenha tomado todas as precauções razoáveis, destinado a devida atenção e tomado medidas alternativas procedentes com o fim de cumprir os termos e condições deste Contrato.
2.7.3 Medidas a Serem Adotadas	(a) A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá continuar exercendo suas obrigações no presente Contrato sempre que seja razoavelmente prático e deverá tomar todas as medidas que sejam razoáveis para atenuar as consequências de um evento de Força Maior. (b) A Parte afetada por um evento de Força Maior notificará à outra sobre este evento, com a maior brevidade possível, e em todo caso a mais tardar quatorze (14) dias depois de ocorrido o evento, e fornecerá provas da natureza e a origem do mesmo; e, igualmente, notificará por escrito sobre a normalização da situação assim que for possível. (c) O prazo dentro do qual uma Parte deva realizar uma atividade ou tarefa nos termos deste Contrato será prorrogado por um período igual àquele durante o qual esta Parte não tenha podido realizar tal atividade como conseqüência de um evento de Força Maior. (d) Durante o período de sua incapacidade para prestar os serviços como consequência de um evento de Força Maior, a Empresa Consultora sob instruções do Contratante deverá: (i) retirar-se, caso em que a Empresa Consultora será reembolsada por custos adicionais razoáveis e necessários em que haja incorrido e, se assim exigir o Contratante, a reativação dos serviços; ou

	(ii) continuar prestando os serviços dentro do possível, caso em que a Empresa Consultora continuará a ser remunerada de acordo com os termos deste Contrato e reembolsada pelos custos adicionais razoáveis e necessários em que haja incorrido. (e) Quando houver desacordo entre as Partes sobre a existência ou envergadura do evento de Força Maior, este deverá ser solucionado segundo o estipulado na Cláusula 8 das CGC.
2.8 Suspensão	O Contratante poderá suspender todos os pagamentos estipulados neste Contrato mediante uma notificação de suspensão por escrito à Empresa Consultora caso esta se torne inadimplente em relação a quaisquer obrigações contraídas nos termos deste Contrato. Nesta notificação o Contratante deverá (i) especificar a natureza da inadimplência e (ii) solicitar à Empresa Consultora que termine esta situação de inadimplência dentro dos trinta (30) dias seguintes ao recebimento desta notificação.
2.9 Rescisão	
2.9.1 Pelo Contratante	O Contratante poderá dar por terminado este Contrato se ocorrer um dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (g) desta subcláusula 2.9.1 das CGC. Nesta circunstância, o Contratante enviará uma notificação de término por escrito à Empresa Consultora pelo menos com (30) dias de antecedência à data de término, e com sessenta (60) dias de antecedência no caso referido na subcláusula (g): (a) Se a Empresa Consultora não terminar a situação de inadimplência em relação às obrigações contraídas no termo deste Contrato, segundo estipulado na notificação de suspensão emitida conforme a subcláusula 2.8 precedente destas CGC, no prazo de trinta (30) dias contados do recebimento desta notificação, ou dentro de outro prazo maior que o Contratante possa ter aceitado posteriormente por escrito; (b) Se a Empresa Consultora (ou, se o Consultor for mais de uma empresa, qualquer um de seus Integrantes) chegar a declarar-se insolvente ou for declarado em estado falimentar; ou realizar algum acordo com seus credores a fim de conseguir o alivio de suas dívidas; ou se acolher a alguma lei que beneficie os devedores; ou entrar em liquidação ou administração judicial, seja de caráter compulsório ou

	voluntário; (c) Se a Empresa Consultora deixar de cumprir uma decisão final decorrente de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula 8 destas CGC; (d) Se o Contratante determinar que a Empresa Consultora participou em atos de fraude ou corrupção durante a seleção ou a execução do Contrato; (e) Se a Empresa Consultora apresentar ao Contratante uma declaração falsa que afete substancialmente os direitos, obrigações ou interesses do Contratante; (f) Se a Empresa Consultora, como consequência de um evento de Força Maior, não puder prestar uma parte importante dos Serviços durante um período de não menos de sessenta (60) dias; ou (g) Se Contratante, a seu critério e por qualquer razão, decidir rescindir este Contrato.
2.9.2 Pela Empresa Consultora	A Empresa Consultora poderá rescindir este Contrato, mediante uma notificação por escrito ao Contratante com não menos de trinta (30) dias de antecedência, se ocorrer um dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (d) desta Subcláusula 2.9.2 das CGC: (a) Se o Contratante deixar de pagar um valor devido a Empresa Consultora nos termos deste Contrato, não sendo tal valor objeto de controvérsia conforme a cláusula 8 destas CGC, dentro de quarenta e cinco (45) dias depois de haver recebido a notificação escrita do Consultor constituindo o contratante em mora; (b) Se a Empresa Consultora, como consequência de um evento de Força Maior, não puder prestar uma parte importante dos Serviços durante um período não inferior a sessenta (60) dias; (c) Se o Contratante deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem ou processo judicial, conforme o caso, de acordo com a Cláusula 8 destas CGC; (d) Se o Contratante incorrer em inadimplência substancial de suas obrigações nos termos deste Contrato e continuar inadimplente após decorrido o prazo de quarenta e cinco (45) dias (ou outro prazo maior que o Consultor possa ter aceitado posteriormente por escrito), contado do recebimento da notificação da Empresa Consultora pelo Contratante,

	especificando a inadimplência.
2.9.3 Cessação dos Direitos e Obrigações	Ao terminar o presente Contrato conforme disposto nas Subcláusulas 2.2 ou 2.9 destas CGC, ou ao vencer este Contrato conforme disposto na Subcláusula 2.4 destas CGC, todos os direitos e obrigações das Partes nos termos deste Contrato cessarão, exceto: (a) os direitos e obrigações que possam haver-se acumulado até à data da rescisão ou vencimento; (b) a obrigação de confidencialidade estipulada na Subcláusula 3.3 destas CGC; (c) a obrigação da Empresa Consultora de permitir a inspeção, cópia e auditoria de suas contas e registros segundo o estipulado na Subcláusula 3.6 destas CGC; e (d) qualquer direito que as Partes possam ter em conformidade com a lei aplicável.
2.9.4 Cessação dos Serviços	Depois de terminado este Contrato pela notificação de uma Parte à outra, em conformidade com o disposto nas subcláusulas 2.9.1 ou 2.9.2 destas CGC, imediatamente depois do envio ou recebimento desta notificação, a Empresa Consultora suspenderá os Serviços rápida e ordenadamente, e envidará todos os esforços para que os gastos para este propósito sejam mínimos. A respeito dos documentos preparados pelo Consultor e dos equipamentos e materiais fornecidos pelo Contratante, a Empresa Consultora procederá conforme estipulado nas subcláusulas 3.9 ou 3.10 das CGC, respectivamente.
2.9.5 Pagamentos na Rescisão do Contrato	Ao rescindir este Contrato conforme estipulado nas subcláusulas 2.9.1 ou 2.9.2 destas CGC, o Contratante efetuará os seguintes pagamentos à Empresa Consultora: (a) As remunerações nos termos da cláusula 6 destas CGC a título de Serviços prestados satisfatoriamente antes da data efetiva do término deste Contrato e as despesas reembolsáveis nos termos da cláusula 6 destas CGC e outras despesas efetivamente incorridas antes da data efetiva do término; e (b) Salvo no caso de término conforme os parágrafos (a) a (e) da subcláusula 2.9.1 destas CGC, o reembolso de qualquer despesa razoável inerente ao término rápido e ordenado deste Contrato, incluídas as despesas de viagem de volta do Pessoal e de seus familiares dependentes admissíveis.

2.9.6 Controvérsias Acerca da Rescisão do Contrato	Se uma das Partes puser em dúvida a ocorrência de um dos eventos indicados nos parágrafos (a) a (f) da subcláusula 2.9.1 ou na subcláusula 2.9.2 destas CGC, esta Parte, dentro de quarenta e cinco (45) dias seguintes ao recebimento da notificação de rescisão emitida pela outra Parte, poderá submeter a matéria à cláusula 8 destas CGC. Este Contrato não poderá ser rescindido em função de tal evento, exceto quando de acordo com os termos de laudo arbitral.

3. Obrigações da Empresa Consultora

3.1 Generalidades	
3.1.1 Padrão de Desempenho	A Empresa Consultora prestará os Serviços e cumprirá suas obrigações nos termos do presente Contrato com a devida diligência, eficiência e economia, de acordo com normas e práticas profissionais geralmente aceitas; observará práticas de administração prudentes e empregará tecnologia apropriada e equipamentos, maquinaria, materiais e métodos eficazes e seguros. A Empresa Consultora atuará sempre como assessora leal do Contratante em todos os assuntos relacionados com este Contrato ou com os Serviços, e sempre deverá proteger e defender os interesses legítimos do Contratante em todas suas negociações com Subconsultores ou com terceiros.
3.1.2 Lei que Rege os Serviços	A Empresa Consultora prestará os Serviços de acordo com a lei aplicável e tomará todas as medidas possíveis para assegurar que tanto os Subconsultores como o Pessoal da Empresa Consultora e o de qualquer Subconsultor cumpram a lei aplicável. O Contratante informará por escrito à Empresa Consultora sobre os usos e costumes relevantes do lugar, e a Empresa Consultora, uma vez notificada, deverá respeitá-los.
3.2 Conflito de Interesses	Os Consultores devem atribuir máxima importância aos interesses do Contratante, sem consideração alguma a respeito de qualquer serviço futuro, e evitar rigorosamente todo conflito com outros serviços ou com seus próprios interesses corporativos.
3.2.1 Proibição ao Consultor de Aceitar Comissões, Descontos, etc.	(a) A remuneração da Empresa Consultora nos termos da Cláusula 6 destas CGC constituirá o único pagamento em conexão com este Contrato; sujeito ao disposto na subcláusula 3.2.2 das mesmas, a Empresa Consultora não aceitará em benefício próprio nenhuma comissão comercial, desconto ou pagamento similar em relação com as atividades

	estipuladas neste Contrato, ou no cumprimento de suas obrigações; a Empresa Consultora fará todo o possível para assegurar que os Subconsultores, seu Pessoal e agentes, igualmente não recebam pagamentos adicionais. (b) Além disso, se a Empresa Consultora como parte de seus Serviços tem a responsabilidade de assessorar o Contratante em matéria de aquisição de bens, contratação de obras ou prestação de serviços, o Consultor deverá cumprir as Políticas de aquisições do Banco e exercer essa responsabilidade em beneficio dos interesses do Contratante. Qualquer desconto ou comissão que a Empresa Consultora obtiver no exercício dessa responsabilidade nas aquisições deverá ser em beneficio do Contratante.
3.2.2 Proibição à Empresa Consultora e as suas Filiais de Participar em Certas Atividades	A Empresa Consultora concorda que, tanto durante a vigência deste Contrato como depois de seu término, ela e suas associadas, bem como seus Subconsultores e seus afiliados, não poderão fornecer bens, construir obras ou prestar serviços (além dos Serviços de consultoria) resultantes dos serviços prestados pela Empresa de Consultoria para a preparação ou execução do projeto ou diretamente relacionados aos mesmos.
3.2.3 Proibição de Desenvolver Atividades Conflitivas	A Empresa Consultora não poderá participar, nem poderá fazer com que seu pessoal e os Subconsultores e respectivo pessoal participem, direta ou indiretamente em qualquer negócio ou atividade profissional que entre em conflito com as atividades atribuídas a eles neste Contrato.
3.3 Confidencialidade	A Empresa Consultora e seu Pessoal, exceto com prévio consentimento por escrito do Contratante, não poderão revelar em nenhum momento a qualquer pessoa ou entidade nenhuma informação confidencial adquirida no curso da prestação dos serviços; nem o Consultor nem seu pessoal poderão tornar públicas as recomendações formuladas durante a prestação dos serviços ou como resultado da mesma.
3.4 Responsabilidade da Empresa Consultora	Sujeito a disposições adicionais **estabelecidas nas CEC**, se houver, a matéria atinente à responsabilidade dos Consultores neste Contrato reger-se-á pela lei aplicável.
3.5 Seguros que a Empresa Consultora Deverá Contratar	A Empresa Consultora (i) contratará e manterá, e fará com que todos os Subconsultores contratem e mantenham, seguros contra os riscos e pelas coberturas que se **indicam nas CEC**, e nos termos e condições aprovados pelo Contratante, com seus próprios recursos (ou os de Subconsultores, conforme caso); e (ii) a pedido

	do Contratante, apresentará comprovantes de que estes seguros foram contratados e são mantidos e que os prêmios vigentes foram pagos.
3.6 Contabilidade, Inspeção e Auditoria	A Empresa Consultora (i) manterá contas e registros precisos e sistemáticos de acordo com princípios contábeis aceitos internacionalmente, em tal forma e detalhe que identifiquem claramente todos os custos e encargos por unidade de tempo pertinentes, e o fundamento dos mesmos; e (ii) periodicamente permitirá que o Contratante, ou seu representante designado e/ou o Banco, até três (3) anos para contratos de empréstimo assinados de acordo com a Política GN-2350-7 [e até 7 (sete) anos para contratos de empréstimo assinados de acordo com a Política GN-2350-9] depois da expiração ou término deste Contrato, os inspecione, obtenha cópias e os faça verificar por auditores nomeados pelo Contratante ou o Banco, se assim exigir o Contratante ou o Banco, conforme caso.
3.7 Atividades da Empresa Consultora que Requerem a Aprovação Prévia do Contratante	A Empresa Consultora deverá obter por escrito aprovação prévia do Contratante antes de realizar qualquer das seguintes ações: (a) qualquer mudança ou acréscimo no Pessoal detalhado no Apêndice C; (b) Subcontratos: A Empresa Consultora poderá subcontratar serviços relacionados à prestação dos Serviços até certo ponto e com os especialistas e entidades que tenham sido previamente aprovados pelo Contratante. Apesar desta aprovação, a Empresa Consultora tem a responsabilidade total pela prestação dos serviços. Se o Contratante considerar um Subconsultor incompetente ou incapaz de desempenhar as tarefas atribuídas, o Contratante poderá solicitar a Empresa Consultora que contrate um substituto com qualificações e experiência aceitável ao Contratante ou que retome a prestação dos serviços; (c) qualquer outra ação que possa estar **estipulada nas CEC**.
3.8 Obrigação de Apresentar Relatórios	A Empresa Consultora apresentará ao Contratante os relatórios e documentos que se especificam no Apêndice B, na forma, quantidade e prazo estabelecidos nesse Apêndice. Os relatórios finais deverão ser apresentados em CD-ROM, além das cópias impressas indicadas no Apêndice.
3.9 Documentos Preparados pelo Consultor	Todos os planos, desenhos, especificações, projetos, relatórios, outros documentos e programas de computação preparados pela Empresa Consultora para o Contratante nos termos deste Contrato passarão a ser de propriedade do Contratante, e a Empresa

	Consultora entregará ao Contratante estes documentos juntamente com um inventário pormenorizado, a mais tardar na data do término do Contrato. A Empresa Consultora poderá conservar uma cópia destes documentos e dos programas de computação e utilizar estes programas para seu próprio uso com a aprovação prévia do Contratante. Se for necessário ou apropriado estabelecer acordos de licenças entre a Empresa Consultora e terceiros para desenvolver qualquer desses programas de computação, a Empresa Consultora deverá obter do Contratante previamente e por escrito aprovação destes acordos, e o Contratante, a seu critério, terá direito de exigir reembolso dos gastos relacionados com o desenvolvimento do(s) programa(s) em questão. Qualquer restrição acerca do futuro uso destes documentos e programas de computação, se houver, será **indicada nas CEC**.
3.10 Equipamento, Veículos e Materiais Fornecidos pelo Contratante	Os equipamentos, veículos e materiais que o Contratante forneça à Empresa Consultora, ou que este compre com fundos fornecidos total ou parcialmente pelo Contratante, serão de propriedade do Contratante e deverão ser assim identificados. Ao término ou expiração deste Contrato, a Empresa Consultora entregará ao Contratante um inventário destes equipamentos, veículos e materiais, e disporá dos mesmos de acordo com as instruções do Contratante. Durante o tempo em que os mencionados equipamentos e materiais estiverem na posse da Empresa Consultora, este os segurará, a débito do Contratante, por uma soma equivalente ao total do valor de reposição, salvo se o Contratante der outras instruções por escrito.
3.11 Equipamento e Materiais Fornecidos pelos Consultores	O equipamento ou materiais trazidos ao país do Governo pela Empresa Consultora ou por seu pessoal, seja para uso do projeto ou uso pessoal, serão propriedade da Empresa Consultora ou de seu pessoal, conforme o caso.

4. Pessoal da Empresa Consultora e Subconsultores

4.1 Generalidades	A Empresa Consultora contratará e fornecerá Pessoal e Subconsultores com o nível de competência e experiência necessárias para prestar os Serviços.
4.2 Descrição do Pessoal	(a) O Apêndice C descreve os cargos, funções e qualificações mínimas de todo o Pessoal-chave da Empresa Consultora, assim como o tempo estimado durante o qual prestará os Serviços. Se o Contratante já tiver aprovado a inclusão de algum integrante do Pessoal-chave, também figurará o nome

	desta pessoa. (b) Se, a fim de cumprir as disposições da subcláusula 3.1.1 destas CGC, for necessário ajustar os prazos estimados de contratação do Pessoal-chave que figuram no Apêndice C, a Empresa Consultora poderá fazê-lo notificando esta circunstância por escrito ao Contratante, desde que: (i) estes ajustes não modifiquem o prazo originalmente estimado de contratação de qualquer pessoa em mais de 10% ou em uma semana, o que for maior; e (ii) o total destes ajustes não supere o limite máximo do total de pagamentos que devam ser efetuados nos termos deste Contrato conforme estabelecido na subcláusula 6.1 (b) das CGC deste Contrato. Qualquer outro ajuste dessa natureza só poderá ser feito com o consentimento por escrito do Contratante. (c) Se forem necessários serviços adicionais não compreendidos no escopo dos Serviços especificados no Apêndice A, os prazos estimados de contratação do Pessoal-chave que figuram no Apêndice C poderão ser prorrogados mediante acordo por escrito entre o Contratante e a Empresa Consultora. Quando os pagamentos deste Contrato superem os tetos estabelecidos na cláusula 6.1(b) das CGC, esta circunstância deverá ser mencionada explicitamente no acordo.
4.3 Aprovação do Pessoal	O Contratante, nos termos deste Contrato, aprova a relação do Pessoal-chave e os Subconsultores enumerados por cargo e por nome no Apêndice C. Com respeito a outro Pessoal que a Empresa Consultora se proponha utilizar na prestação dos Serviços, a Empresa Consultora apresentará ao Contratante uma cópia de seus Currículos Vitae (CV) para seu exame e aprovação. Se o Contratante não expressar objeções por escrito (indicando os motivos da objeção) dentro de vinte e um (21) dias contados a partir da data de recebimento desses CV, se considerará que o mencionado Pessoal foi aceito pelo Contratante.
4.4 Horas de Trabalho, Horas Extras, Licenças, etc.	(a) As horas de trabalho e os feriados do Pessoal-chave se indicam no Apêndice C. A fim de levar em conta o tempo de viagem, se considerará que o Pessoal estrangeiro que preste os Serviços dentro do país do Governo iniciou, ou terminou, suas funções em relação aos mesmos no número de dias antes de sua chegada ao país do Governo ou depois de sua saída do mesmo estabelecido no Apêndice C destas CGC. (b) Salvo o estabelecido no Apêndice C destas CGC, o Pessoal chave não terá direito a receber horas extras nem tirar licença paga por doença ou por férias; exceto o estipulado no

	Apêndice C, considera-se que a remuneração da Empresa Consultora cobre esses itens. Todas as licenças permitidas ao Pessoal estão incluídas nos profissionais -mês de serviço estabelecidos no Apêndice C. Qualquer uso de licença pelo Pessoal estará sujeito à aprovação prévia da Empresa Consultora, que se certificará de que estas ausências não causem demoras no andamento e na adequada supervisão dos Serviços.
4.5 Remoção e/ou Substituição do Pessoal	(a) Salvo se o Contratante acordar o contrário, não se efetuarão mudanças na composição do Pessoal. Se, por qualquer motivo fora do controle da Empresa Consultora, como aposentadoria, morte, incapacidade médica, entre outros, for necessário substituir algum integrante do Pessoal, o Consultor o substituirá por outra pessoa com qualificações iguais ou superiores às da pessoa substituída. (b) Se o Contratante: (i) descobrir que qualquer integrante do pessoal cometeu um ato grave inaceitável ou foi acusado de haver cometido um crime, ou (ii) tem motivos razoáveis para estar insatisfeito com o desempenho de qualquer integrante do Pessoal, a Empresa Consultora, a pedido por escrito do Contratante expressando os motivos para isso, deverá substituí-lo por outra pessoa cujas qualificações e experiência sejam aceitáveis para o Contratante. (c) Qualquer pessoa nomeada como substituto segundo as alíneas (a) e (b) acima, assim como qualquer despesa reembolsável (incluindo gastos ocasionados pelo número de dependentes admissíveis) que os consultores queiram reivindicar como resultado desta substituição, estarão sujeitos à aprovação prévia escrita do Contratante. A taxa de remuneração aplicável ao substituto será obtida ao multiplicar a taxa de remuneração aplicável à pessoa substituída pela relação entre o salário mensal a ser efetivamente pago ao substituto e o salário médio efetivamente pago à pessoa substituída durante os seis meses anteriores à data da substituição. Salvo se o Contratante acordar de outra forma, (i) o Consultor cobrirá todos os gastos adicionais de viagem e outros custos incidentais originados pela remoção e/ou substituição, e (ii) não se poderá pagar a nenhum substituto uma remuneração superior à da pessoa substituída.
4.6 Administrador Residente do Projeto	Se assim exigirem as CEC, a Empresa Consultora deve assegurar que durante todo o tempo da prestação dos Serviços no país do Governo um administrador residente aceitável para o Contratante

	esteja a cargo do desempenho desses Serviços.

5. Obrigações do Contratante

5.1 Assistência e Isenções	Salvo **disposição em contrário nas CEC**, o Contratante fará todo o possível a fim de assegurar que o Governo: (a) Outorgue à Empresa Consultora, Subconsultores e Pessoal as permissões de trabalho e demais documentos necessários à prestação dos Serviços; (b) Facilite prontamente ao Pessoal e, se for o caso, a seus dependentes admissíveis, a provisão de vistos de entrada e saída, permissão de residência e câmbio e outros documentos requeridos para sua permanência no país do Governo; (c) Facilite o pronto despacho de alfândega de todos os bens requeridos para prestar os Serviços e dos objetos pessoais do Pessoal e de seus dependentes admissíveis; (d) Forneça aos funcionários, agentes e representantes do Governo todas as instruções que sejam necessárias ou pertinentes para a pronta e eficaz execução dos Serviços; (e) Exima a Empresa Consultora e seu Pessoal, bem como os Subconsultores empregados pela Empresa Consultora para os fins dos Serviços, de qualquer requisito de registro ou de obtenção de uma permissão para poder exercer a profissão ou para estabelecer-se em forma independente ou como entidade corporativa de acordo com a lei aplicável; (f) Autorize, conforme a lei aplicável, a Empresa Consultora, os Subconsultores e o respectivo Pessoal o privilégio, de acordo com a lei aplicável, de ingressar no país do Governo quantias razoáveis de moeda estrangeira para os fins dos Serviços ou para gastos pessoais do Pessoal e de seus dependentes, assim como retirar deste país as quantias que o Pessoal possa haver ganho pela prestação dos Serviços; (g) Proporcione à Empresa Consultora, aos Subconsultores e ao Pessoal qualquer outra assistência que se **especifique nas CEC**.
5.2 Acesso ao Local	O Contratante garante que a Empresa Consultora terá acesso livre e gratuito aos locais do país do Governo quando assim o requeira a prestação dos Serviços. O Contratante será responsável por quaisquer danos que o mencionado acesso possa ocasionar a esses

	locais ou a qualquer propriedade, e indenizará o Consultor e todos os integrantes do Pessoal em função da responsabilidade por este tipo de danos, a menos que esses danos sejam causados pelo descumprimento das obrigações ou por negligência da Empresa Consultora, dos Subconsultores ou do respectivo Pessoal.
5.3 Modificação da Lei Aplicável aos Impostos e Encargos	Se, após a data deste Contrato, houver qualquer mudança na lei aplicável em relação aos impostos e encargos que aumentarem ou reduzirem os gastos incorridos pela Empresa Consultora na prestação dos Serviços, então a remuneração e as despesas reembolsáveis pagáveis à Empresa Consultora nos termos deste Contrato serão aumentadas ou diminuídas segundo corresponda o acordo entre as Partes, e se efetuarão os correspondentes ajustes dos montantes estipulados na subcláusula 6.1 (b) destas CGC.
5.4 Serviços, Instalações e Bens do Contratante	(a) O Contratante fornecerá à Empresa Consultora e ao Pessoal, para os fins dos Serviços e livres de todo encargo, os serviços, instalações e bens indicados no Apêndice F, no momento e na forma ali especificados. (b) Se estes serviços, instalações e bens não estiverem disponíveis para a Empresa Consultora conforme se especifica no Apêndice F, as Partes convirão (i) uma prorrogação do prazo que seja apropriado conceder à Empresa Consultora para os Serviços, (ii) a forma em que a Empresa Consultora haverá de obter estes Serviços, instalações e bens de outras fontes, e (iii) se for o caso, os pagamentos adicionais que devam ser efetuados à Empresa Consultora em conformidade com a subcláusula 6.1(c) destas CGC.
5.5 Pagamentos	Em decorrência dos Serviços prestados pela Empresa Consultora nos termos deste Contrato, o Contratante fará os pagamentos estipulados na subcláusula 6 destas CGC e na forma ali indicada.
5.6 Pessoal de Contrapartida	(a) O Contratante fornecerá à Empresa Consultora, livre de todo encargo, o pessoal profissional e de apoio de contrapartida, selecionado pelo Contratante com o assessoramento do Consultor, se assim dispõe o Apêndice F. (b) Se o Contratante não fornecer à Empresa Consultora pessoal de contrapartida no momento e na forma estipulados no Apêndice F, o Contratante e a Empresa Consultora convirão (i) a forma em que se cumprirá a parte afetada dos Serviços e (ii) se for o caso, os pagamentos adicionais que o Contratante deva efetuar à Empresa Consultora em

	conformidade com a subcláusula 6.1 (c) destas CGC. (c) O pessoal profissional e de apoio de contrapartida, exceto o pessoal de ligação do Contratante, trabalhará sob a direção exclusiva do Consultor. Se qualquer integrante do pessoal de contrapartida não cumprir satisfatoriamente o trabalho inerente a suas funções que lhe tiver sido atribuído pela Empresa Consultora, esta poderá pedir sua substituição, e o Contratante não poderá negar-se sem razão a tomar as medidas pertinentes frente a tal pedido.

6. Pagamentos à Empresa Consultora

6.1 Estimativa de Preços; Montante Máximo	(a) No Apêndice D figura uma estimativa do preço dos Serviços pagável em moeda estrangeira. No Apêndice E figura uma estimativa do preço dos Serviços pagável em moeda nacional. (b) Salvo acordo em contrário segundo a subcláusula 2.6 destas CGC e sujeito à subcláusula 6.1 (c) das mesmas, o montante dos pagamentos que devam ser efetuados nos termos deste Contrato não superará o montante máximo em moeda estrangeira e em moeda nacional que **figura nas CEC**. (c) Não obstante o disposto na subcláusula 6.1 (b) destas CGC, quando as Partes convenham, conforme as subcláusulas 5.3, 5.4 ou 5.6 das mesmas, em que se farão pagamentos adicionais à Empresa Consultora em moeda nacional e/ou estrangeira, conforme o caso, para cobrir qualquer gasto adicional necessário não contemplado nas estimativas de preços mencionadas na subcláusula 6.1 (a) acima, se elevará o montante máximo ou os montantes máximos (conforme o caso) estabelecidos na subcláusula 6.1 (b) precedente na soma ou somas (conforme o caso) a que ascendam os mencionados pagamentos adicionais.
6.2 Remunerações e Despesas Reembolsáveis	(a) Sujeito aos montantes máximos estabelecidos na subcláusula 6.1 (b) destas CGC, o Contratante pagará à Empresa Consultora (i) a remuneração estipulada na subcláusula 6.2 (b) destas CGC e (ii) as despesas reembolsáveis estabelecidos na subcláusula 6.2 (c) das mesmas. Salvo **disposição em contrário nas CEC**, esta remuneração será fixa pela duração do Contrato. (b) A remuneração do Pessoal será determinada segundo o tempo efetivamente utilizado por este na prestação dos Serviços a partir da data estabelecida conforme a subcláusula 2.3 das CGC e a **Subcláusula 2.3 das CEC** (ou outra data que

	as Partes acordarem por escrito), pelas tarifas especificadas na **Subcláusula 6.2(b) das CEC**, sujeito aos reajustes de preços, se houver, especificados na **Subcláusula 6.2(a) das CEC**. (c) As despesas reembolsáveis em que tenha incorrido efetiva e razoavelmente à Empresa Consultora durante a prestação dos Serviços, especificados na subcláusula 6.2 (c) (d) As tarifas de remuneração indicadas no parágrafo (b) anterior cobrirão: (i) os salários e subsídios que a Empresa Consultora tenha acordado pagar ao pessoal, assim como as rubricas por encargos sociais e despesas gerais (bônus e outros meios de participação nos lucros não serão permitidos como um elemento das despesas gerais); (ii) o preço de serviços de apoio por pessoal do escritório sede não incluídos no pessoal enumerado no Apêndice C; (iii) os honorários do consultor. (e) As tarifas especificadas para pessoal que ainda não foi contratado serão provisórias e estarão sujeitas à revisão, uma vez que os salários correspondentes e os subsídios estejam estabelecidos, com a aprovação escrita do Contratante. (f) Os pagamentos por períodos inferiores a um mês serão calculados numa base horária pelo tempo efetivamente trabalhado no escritório sede da Empresa Consultora e diretamente atribuível aos Serviços (uma hora sendo o equivalente a 1/176 de um mês) e numa base diária pelo tempo fora do escritório sede (um dia sendo o equivalente a 1/30 de um mês).
6.3 Moeda de Pagamento	Os pagamentos em moeda estrangeira serão feitos na moeda ou moedas **indicadas nas CEC**, e os pagamentos em moeda nacional serão feitos na moeda do país do Governo.
6.4 Modalidade de Faturamento e Pagamento	As faturas e os pagamentos com respeito aos Serviços serão realizados da seguinte maneira: (a) Dentro do prazo contado a partir da data de entrada em vigor deste Contrato e **especificado nas CEC**, o Contratante determinará o pagamento do adiantamento em moeda estrangeira e em moeda nacional à Empresa Consultora segundo **indicado nas CEC**. Quando **as CEC indicam** que haverá pagamento adiantado, este será devido uma vez que a Empresa Consultora tenha dado ao Contratante uma garantia aceitável para o mesmo, em um montante (ou montantes) e na moeda (ou moedas) **indicada nas CEC**. Esta garantia (i) permanecerá em vigência até que o adiantamento

	tenha sido totalmente pago; e (ii) será apresentada na forma indicada no Apêndice G, ou em outra forma que o Contratante tiver aprovado por escrito. O Contratante recuperará o pagamento do adiantamento em quotas iguais contra as faturas pelo número de meses dos serviços **especificados nas CEC** até que estes pagamentos por adiantamento tenham sido totalmente recuperados. (b) Tão breve quanto for possível, até quinze (15) dias depois do fim de cada mês durante o período dos Serviços, ou depois de terminar cada intervalo **indicado nas CEC**, a Empresa Consultora entregará ao Contratante, em duplicata, declarações pormenorizadas de despesas acompanhadas de cópias de faturas, comprovantes e demais documentos apropriados que respaldem as somas pagáveis nesse mês ou outro período **indicado nas CEC**, de acordo com as subcláusulas 6.3 e 6.4 das CGC. Devem-se apresentar contas separadas para as quantias pagáveis em moeda estrangeira e em moeda nacional. Em cada fatura deverá ser feita uma separação entre a parcela das despesas reembolsáveis e a parcela das remunerações. (c) O Contratante processará o pagamento das declarações de gastos da Empresa Consultora no prazo de sessenta (60) dias seguintes ao recebimento das mesmas e dos documentos comprobatórios. Somente se poderá reter o pagamento das porções das declarações de gastos mensais que não estejam satisfatoriamente sustentadas. Se houver alguma discrepância entre o pagamento e as despesas que o Consultor estava autorizado a realizar, o Contratante poderá agregar ou deduzir a diferença em qualquer pagamento posterior. Serão pagos juros, à taxa anual **indicada nas CEC**, desde a data de vencimento antes mencionada, sobre qualquer montante devido mas não pago nessa data de vencimento. (d) O pagamento final disposto nesta cláusula será efetuado somente depois que o Consultor apresentar o relatório final e uma declaração final de despesas, identificados como tais e que sejam aprovados e considerados satisfatórios pelo Contratante. Será considerado que todos os Serviços foram completados e aceitos definitivamente pelo Contratante e que o relatório e a declaração de despesas finais foram aprovados e considerados satisfatórios pelo Contratante noventa (90) dias corridos depois de que o Contratante tenha recebido o relatório e a declaração final de despesas, a menos que, dentro do mencionado período de noventa (90) dias, o Contratante comunique por escrito à Empresa Consultora e especifique pormenorizadamente as deficiências nos

	Serviços, no relatório final ou na declaração de despesas. Nesse caso, a Empresa Consultora efetuará com prontidão as correções necessárias, depois do que se repetirá o procedimento antes indicado. Dentro dos trinta (30) dias seguintes ao recebimento de uma notificação a respeito, a Empresa Consultora reembolsará ao Contratante qualquer soma que o Contratante tenha pago, ou ordenado pagar de acordo com esta cláusula, que exceda os montantes que deviam ser efetivamente pagos de acordo com as disposições deste Contrato. O Contratante deverá efetuar esta solicitação de reembolso no prazo de doze (12) meses seguintes ao recebimento do relatório e da declaração final de despesas que tiver aprovado conforme o exposto anteriormente. (e) Todos os pagamentos a serem efetuados nos termos deste Contrato serão depositados na conta da Empresa Consultora **especificada nas CEC**. (f) Os pagamentos por remuneração ou despesas reembolsáveis que excedam o preço estimado para estas rubricas, segundo o estabelecido nos Apêndices D e E, poderão ser debitados às respectivas contingências determinadas para moeda estrangeira e local, apenas se, antes de incorridas, estas despesas tiverem sido aprovadas pelo Contratante. (g) Exceto o pagamento final efetuado de acordo como a alínea (d) anterior, os pagamentos não constituem aceitação dos serviços nem eximem a Empresa Consultora de nenhuma de suas obrigações nos termos deste Contrato.

7. Equidade e Boa Fé

7.1 Boa Fé	As Partes se comprometem a atuar de boa fé quanto a seus direitos nos termos deste Contrato e a adotar todas as medidas razoáveis para assegurar o cumprimento dos objetivos do mesmo.
7.2 Aplicação do Contrato	As Partes, reconhecem que não é viável regular cada uma das circunstâncias que podem surgir durante a execução do presente Contrato, e acordam que é sua intenção cumprir as obrigações nele previstas com equidade, sem detrimento de seus interesses, e que, se durante a vigência do mesmo, considerarem que o Contrato está sendo executado injustamente, envidarão todos os esforços a fim de acertarem entre si as ações necessárias para eliminar a causa ou causas do problema. Todavia, a falta de acordo sobre qualquer ação segundo esta cláusula poderá originar um conflito sujeito a arbitragem ou a ação judicial, conforme seja o caso, segundo estipulado na Cláusula 8 das CGC.

8. Solução de Controvérsias

8.1 Solução Amigável	Se uma Parte fizer objeção a uma ação ou falta de ação da outra, poderá apresentar por escrito uma Notificação de Controvérsia à outra Parte, indicando pormenorizadamente, o fundamento da controvérsia. A parte que receber a Notificação de Controvérsia a considerará e a responderá no prazo de quatorze (14) dias a partir da data que tenha recebido a referida notificação. Se essa Parte não responder dentro dos quatorze (14) dias, ou a controvérsia não puder ser resolvida amigavelmente no prazo de 14 dias seguintes à resposta, aplicar-se-á o disposto na Subcláusula 8.2 das CCG-.
8.2 Solução de Controvérsias	Toda controvérsia entre as Partes relativa a questões surgidas nos termos deste Contrato que não se tenha podido solucionar de forma amigável conforme o estipulado na Subcláusula 8.1 pode ser apresentada por quaisquer das partes para sua solução conforme **disposto nas CEC**.

III - CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número da Cláusula das CGC	Modificações e Complementos das Condições Gerais do Contrato
1.4	O(s) idioma(s) é: Português, falado no Brasil
1.6	Os endereços são: **Contratante: Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE** Endereço: Rua Líbero Badaró nº 425, 29º andar, Conjunto 291 – São Paulo/SP – CEP 01009-905 Atenção: Marta Maria Alcione Pereira Fax: 11 3386-8250 **Consultor: Consórcio IBER-GEO / MCRIT / CONCREMAT** Endereço: Av. Nações Unidas, 13.771, Bloco 1, 5º Andar – São Paulo/SP – CEP 04533-085 Atenção: Elizeu Alvarez de Lima e/ou Augusto Cesar Fabrin Fax: 11 5506-6789
1.8	A Empresa Líder é CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
1.9	Os representantes autorizados são: No caso do Contratante: Ricardo Daruiz Borsari (Superintendente) No caso do Consultor: Elizeu Alvarez de Lima e/ou Augusto Cesar Fabrin
1.10	Impostos Existem montantes pagáveis pelo Contratante ao Consultor nos termos do contrato que estão sujeitos a impostos nacionais: Sim. Na negociação do contrato serão tratados os seguintes impostos locais, para inclusão dos mesmos no valor do contrato a ser assinado, salvo comprovação tributária diversa pela Consultora: Para as empresas nacionais: PIS, COFINS e ISS. Para as empresas estrangeiras: ISS. O IRPJ e a CSSL não serão objeto de negociação visto sua natureza personalística.
2.3	O prazo previsto para realizar os serviços é de 12 (doze) meses, contado a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo

	Contratante.
2.4	Vencimento do Contrato O prazo contratual é de 12 (doze) meses.
2.5	Se a contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeira às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal nº 8.666/93, artigos 80 e 81 da Lei estadual nº 6.544/89, de acordo com o estipulado na Resolução SSE nº 11 de 23/07/2010, no que couber. O contratante reserva-se o direito de descontar das faturas, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
3.5	Seguros que a Empresa Consultora Deverá Contratar Os Seguros serão conforme a legislação local. A Consultora responsabiliza-se pela contratação e manutenção de todos os seguros necessários à garantia da execução do Contrato.
5.1	Assistência e Isenções Passa a prevalecer a seguinte redação: O Contratante fornecerá ao Consultor e ao seu pessoal os documentos referidos no item 17 dos Termos de Referência (quais sejam: Mapa de Intervenções do Programa Parque Várzeas do Tietê; Projetos Executivos dos Núcleos de Lazer; Projetos Executivos e de Concepção das Vias Parque e Ciclovias São Paulo e Guarulhos; Projeto Básico de Arquitetura e Urbanismo do PVT; Anteprojeto do Polder Vila Itaim; Estudos hidrológico-hidráulicos desenvolvidos no âmbito do Projeto Parque Várzeas do Tietê – 1ª Etapa (2010); Estudos Hidrológicos e Hidrodinâmicos de determinação dos níveis de água máximos do Parque Várzeas do Tietê entre o córrego Três Pontes e a Barragem da Penha – Terceiro Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê (PDMAT-3); e, IGAS – Informe de Gestão Ambiental e Social do Programa de Recuperação das Várzeas da Bacia do Alto Tietê – Etapa 1) e o auxiliará, na medida do possível, na obtenção de quaisquer outros documentos que se façam necessários ao desenvolvimento dos serviços.
5.4 e 5.6	Serviços, Instalações, Bens do Contratante e Pessoal de Contrapartida O Contratante não fornecerá insumos, instalações, pessoal ou quaisquer outros recursos necessários para cumprimento ao

	contrato, exceto as informações e documentações necessárias à prestação dos serviços pela Empresa Consultora, conforme item 17 dos Termos de Referência, Seção 5 e no Apêndice F.
6.1 (b)	O montante máximo em moeda estrangeira é: **€ 276.975,00** (duzentos e setenta e seis mil e novecentos e setenta e cinco euros). O montante máximo em moeda nacional é: **R$ 1.463.642,07** (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sete centavos).
6.2 (a)	Reajustamento Caso o prazo de execução seja prorrogado e ultrapasse os 12 (doze) meses inicialmente previstos, o reajuste dos valores será feito da seguinte forma: Para todos os serviços objeto do Contrato serão adotados os preços unitários e globais resultantes da Proposta de Preço do Contratado, referidos ao mês da data final estabelecida para a apresentação da proposta. Os preços contratuais serão reajustados a cada 12 (doze) meses, sendo que o primeiro reajuste incidirá no 13º (décimo terceiro) mês da assinatura do Contrato, mediante a aplicação do índice de preços calculado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução da Casa Civil nº 79, amparada pelo Decreto Estadual nº 48.326, ambos de 12/12/03, mediante a aplicação do Índice para Contratos de Serviços, “Prestação de Serviços em Geral”. O cálculo do reajuste será feito de acordo com a seguinte fórmula: *R = Po x C* , onde: R = Valor do reajustamento procurado; Po = Valor dos serviços reajustáveis executados segundo os preços iniciais; C = Fator de reajustamento com quatro casas decimais sem arredondamento. C = (In – In,o)/(In,o) , onde: In = Índice de preços dos componentes observados no mês correspondente ao último dia do período de execução dos serviços objeto da medição correspondente ao mês de reajuste contratual; In,o = Índice de preços iniciais, correspondente ao mês da data final estabelecida para a entrega da proposta

	Somente estarão sujeitos a reajustamento os preços expressos em real, uma vez que os valores indicados em outras moedas terão variação cambial automática.
6.2 (b)	As tarifas para o Pessoal Estrangeiro estão estabelecidas no Apêndice D, e as tarifas para o Pessoal Local estão estabelecidas no Apêndice E.
6.2 (c)	As despesas reembolsáveis pagáveis em moeda estrangeira estão estabelecidas no Apêndice D, e as despesas reembolsáveis pagáveis em moeda nacional estão estabelecidas no Apêndice E. Os serviços de campo serão pagos pelas quantidades efetivamente realizadas, medidas e aprovadas pela Fiscalização.
6.3	A moeda estrangeira será a seguinte: (a) Euro (€).
6.4 (a)	Adiantamento Não haverá adiantamento.
6.4 (c)	Modalidade de Faturamento e Pagamento Termo de Pagamento: 30 (trinta) dias após apresentação da fatura dos serviços realizados e aprovados pelo Contratante, devidamente acompanhada das guias comprobatórias dos recolhimentos de quaisquer importâncias devidas ao INSS, ao FGTS e a título de ISS, em decorrência da execução dos serviços ora contratados, referentes à última competência vencida, a fim de eximir o Contratante da co-responsabilidade por tais recolhimentos do futuro, tendo em vista a legislação vigente. Não haverá pagamento se a empresa consultora não apresentar demonstração de regularidade perante o INSS e o FGTS, bem como se constarem pendências perante o CADIN estadual. Atraso de pagamento A taxa de juros é de: 0,5% a.a. (meio por cento ao ano), pro rata tempore, apurados entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento.
6.4 (e)	Os números das contas são: **Para pagamentos em moeda estrangeira:**

	IBER-GEO CONSULTING S.L. CIF nº B61463188 Banco: SABADELL ATLANTICO IBAN: ES46 0081 0205 5400 0138 2343 SWIFT: BSABESBB MCRIT S.L. CIF nº B58677428 Banco: CAIXABANK IBAN: ES59 2100 4434 8602 0000 4881 SWIFT: CAIXESBBXXX **Para pagamentos em moeda nacional:** CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. CNPJ nº 33.146.648/0003-91 Banco: Bradesco Agência: 2373-6 – Conta Corrente: 150168-2
8.2	Solução de Controvérsias Fica eleito o Foro da Fazenda Pública de São Paulo, a fim de dirimir qualquer dúvida surgida entre o Contratante e o Contratado. A mediação é opcional e será feita por profissional independente e com conhecimento comprovadamente reconhecido na matéria objeto da divergência, devendo os honorários serem rateados igualmente entre a Contratada e a Contratante.

IV - APÊNDICES

Apêndice A – Descrição dos Serviços

Os serviços de desenvolvimento de estudos de alternativas para otimização e consolidação da 1ª. Etapa do Programa Várzeas do Tietê – PVT, nos municípios de São Paulo e Guarulhos, a serem realizados para a Contratante pela Contratada, as datas de conclusão e o local de execução dos trabalhos encontram-se detalhados na Proposta Técnica do Consultor e aprovada pelo Contratante. Estes serviços também fazem parte dos Termos de Referência – Seção 5 da SDP n.º 001/2016, que serviu de base para a elaboração da Proposta Técnica. Ambos os documentos são partes integrantes deste Contrato.

Apêndice B – Requisitos para a Apresentação de Relatórios

RELATÓRIOS E PRODUTOS

Plano de Trabalho

A Consultora a ser contratada deverá apresentar Plano de Trabalho atualizado da execução das atividades para aprovação pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo Contratante.

Relatórios de Andamento

Deverão ser apresentados, até o 5º dia útil do mês subsequente, relatórios de andamento mensais, a contar da emissão da Ordem de Serviço – OS, contendo a descrição dos serviços executados e indicando os procedimentos realizados para cada uma das atividades, bem como desenvolvimento das análises, estudos e projetos que darão embasamento às propostas a serem apresentadas no relatório final. Os relatórios de andamento acompanharão as medições mensais dos serviços prestados.

Minuta do Relatório Final para apresentação dos estudos

Preliminarmente à apresentação do Relatório Final, será realizada uma reunião específica para a discussão da Minuta do Relatório Final. Após a aprovação dessa minuta, a Consultora a ser Contratada, em prazo a ser acertado com o DAEE, fará a entrega do Relatório Final correspondente, em impressão definitiva e contendo todas as informações e complementações solicitadas pelo DAEE quando da análise da respectiva minuta.

Relatório Final

Na conclusão dos trabalhos, deverá ser apresentado o Relatório Final, contendo um sumário com a compilação de todo o conteúdo dos produtos desenvolvidos no âmbito do presente trabalho, incluindo estimativa de custos para execução das obras, ações de remoção e reassentamento, desapropriação e ações ambientais.

Deverá, também, apresentar Minuta de Termos de Referência e orçamento para contratação dos Projetos Executivos, conforme modelo a ser fornecido pela UGP-Várzeas.

APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Formas de Apresentação

Os serviços realizados deverão ser emitidos para aprovação na forma de documentos nos padrões e exigências do DAEE, relatórios com texto em formato A4 e desenhos em formato A1 e A3, obedecendo na sua execução os procedimentos indicados pelas normas da ABNT.

Deverão ser apresentados relatórios em textos justificados, memórias de cálculo e desenhos. Todos os documentos deverão ser fornecidos em meio digital e impressos em três vias.

A Consultora a ser Contratada deverá apresentar ao DAEE sempre em 3 (três) vias impressas e 1 (uma) via digital (AutoCAD, Excel, Word e PDF) dos Relatórios.

Apêndice C – Pessoal Chave e Subconsultores – Horário de Trabalho para Pessoal Chave

Títulos e nomes, descrições pormenorizadas do trabalho e qualificações mínimas do Pessoal Chave a ser destacado para o trabalho encontram-se detalhados na Proposta Técnica apresentada pela Contratada à Contratante, nos formulários TEC-5, TEC-6, TEC-7 e TEC-8, os quais foram aprovados e aceitos pela Contratante e fazem parte integrante deste contrato.

Apêndice D – Estimativa de Custos em Moeda Estrangeira

1. Remuneração:

NOME	CATEGORIA PROFISSIONAL	INSUMOS (pessoa/mês)	TARIFA MENSAL SEM IMPOSTOS	TARIFA MENSAL COM IMPOSTOS	VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
			Euros (€)	Euros (€)	Euros (€)	Euros (€)
Francisco Gastaminza	Arquiteto Urbanista Sênior	9,00	7.500,00	7.875,00	67.500,00	70.875,00
Andreu Esquius	Engenheiro Civil Pleno	5,00	6.000,00	6.300,00	30.000,00	31.500,00
Andreu Ulied	Engenheiro Civil Pleno	9,00	5.000,00	5.250,00	45.000,00	47.250,00
Rafa Rodrigo	Especialista em Economia	6,00	5.000,00	5.250,00	30.000,00	31.500,00
Judith Requena	Especialista Ambiental	7,00	5.000,00	5.250,00	35.000,00	36.750,00
Carlos Filadelfo	Especialista na Área Social	10,00	5.000,00	5.250,00	50.000,00	52.500,00
VALOR TOTAL DAS REMUNERAÇÕES (€)					**257.500,00**	**270.375,00**

2.Despesas Reembolsáveis *(não se aplica a inclusão de impostos)*

Nº	Descrição	Unidade	Quant.	Preços Unitário Euros (€)	Valor Total Euros (€)
1.2	Passagens aéreas internacionais	un.	6	1.100,00	6.600,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS (€)					**6.600,00**

Apêndice E – Estimativa de Custos em Moeda Nacional

1. Remuneração:

NOME	CATEGORIA PROFISSIONAL	INSUMOS (pessoa/mês)	TARIFA MENSAL SEM IMPOSTOS	TARIFA MENSAL COM IMPOSTOS	VALOR TOTAL SEM IMPOSTOS	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
			Reais (R$)	Reais (R$)	Reais (R$)	Reais (R$)
Celso Silveira Queiroz	Coordenador Geral	12,00	20.000,00	22.850,00	240.000,00	274.200,00
Lara Cristina Btista Freitas	Coordenador Setorial de Arquitetura e Urbanismo	11,00	18.000,00	20.565,00	198.000,00	226.215,00
Eduardo Jorge Miana	Coordenador Setorial Especialista em Estudos e Projetos	9,00	16.000,00	18.280,00	144.000,00	164.520,00
Gina Colanero	Coordenador Setorial Especialista em Reassentamento	7,00	16.000,00	18.280,00	112.000,00	127.960,00
Gustavo Silva do Prado	Engenheiro Civil Pleno	5,00	16.000,00	18.280,00	80.000,00	91.400,00
a designar	Secretária Plena - Nível Superior	12,00	6.100,00	6.969,25	73.200,00	83.631,00
a designar	Auxiliar de Escritório (Administrativo)	12,00	5.100,00	5.826,75	61.200,00	69.921,00
a designar	Cadista	11,00	6.300,00	7.197,75	69.300,00	79.175,25
a designar	Consultor ad hoc	2,00	47.500,00	54.268,75	95.000,00	108.537,50
VALOR TOTAL DAS REMUNERAÇÕES (R$)					**1.072.700,00**	**1.225.559,75**

2.Despesas Reembolsáveis *(não se aplica a inclusão de impostos)*

Nº	Descrição	Unidade	Quant.	Preços Unitário Reais (R$)	Valor Total Reais (R$)
1.1	Passagens aéreas nacionais	un.	6	590,00	3.540,00
2	Refeições	un.	220	47,20	10.384,00
3	Diárias	un.	36	295,00	10.620,00
4	Impressão de Relatórios e Produtos	mês	12	1.770,00	21.240,00
5	Mídia gravável - CD-R	un.	28	5,90	165,20
6	Aluguel de Veiculo, leve, com Ar condicionado e Direção hidráulica	mês	12	2.673,88	32.086,56
7	Despesas com Transporte	mês	12	2.673,88	32.086,56
VALOR TOTAL DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS (R$)					**110.122,32**

3. Serviços de Campo

N°	Descrição	Unidade	Quantidade	Preços Unitário Sem Impostos (R$)	Preços Unitário Com Impostos (R$)	Valor Total Sem Impostos (R$)	Valor Total Com Impostos (R$)
1	FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO TOTAL E VEIC.	equipe x mês	4	28.000,00	31.990,00	112.000,00	127.960,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO (R$)						**112.000,00**	**127.960,00**

Apêndice F – Obrigações do Contratante

O Contratante fornecerá ao Consultor e ao seu pessoal os documentos de referência referidos no item 17 dos Termos de Referência (quais sejam: Mapa de Intervenções do Programa Parque Várzeas do Tietê; Projetos Executivos dos Núcleos de Lazer; Projetos Executivos e de Concepção das Vias Parque e Ciclovias São Paulo e Guarulhos; Projeto Básico de Arquitetura e Urbanismo do PVT; Anteprojeto do Polder Vila Itaim; Estudos hidrológico-hidráulicos desenvolvidos no âmbito do Projeto Parque Várzeas do Tietê – 1ª Etapa (2010); Estudos Hidrológicos e Hidrodinâmicos de determinação dos níveis de água máximos do Parque Várzeas do Tietê entre o córrego Três Pontes e a Barragem da Penha – Terceiro Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê (PDMAT-3); e, IGAS – Informe de Gestão Ambiental e Social do Programa de Recuperação das Várzeas da Bacia do Alto Tietê – Etapa 1) e o auxiliará, na medida do possível, na obtenção de quaisquer outros documentos que se façam necessários ao desenvolvimento dos serviços.

Apêndice G - Formulário de Garantia Bancária do Adiantamento

Não aplicável.

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org> 28 de setembro de 2021 às 18:24
Para: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>, "jrebelo48@gmail.com" <jrebelo48@gmail.com>

Clarice,

Podem seguir com o que você sugeriu:

> “Propomos que seja incluído no valor em dólar do contrato os impostos brasileiros a serem pagos e, havendo mudança no entendimento de que não há incidência de impostos, glosamos o valor ou realizamos um termo de referência com a redução do montante.”

Att.,

Ana Waksberg Guerrini

Senior Transport Economist

Transport Global Practice

Latin America and the Caribbean region

T +1 (202) 4733040

E aguerrini@worldbank.org

W www.worldbank.org

A 1818 H Street NW, Washington DC 20433

WORLD BANK GROUP
Transport

Anexo 32_5_Mudancas_BIRD_28set21 (47829164) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 80

From: Ana Waksberg Guerrini
Sent: Thursday, September 23, 2021 11:51 AM
To: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>; Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>; jrebelo48@gmail.com
Subject: RE: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Fred, Clarice,

Podemos/devemos tratar disso na reunião de segunda-feira, 27/9.

Abs,

Ana Waksberg Guerrini

Senior Transport Economist

Transport Global Practice

Latin America and the Caribbean region

T +1 (202) 4733040

E aguerrini@worldbank.org

W www.worldbank.org

A 1818 H Street NW, Washington DC 20433

WORLD BANK GROUP
Transport

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Monday, September 13, 2021 4:09 PM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>; jrebelo48@gmail.com
Subject: Re: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

[External]

Anexo 32_5_Mudancas_BIRD_28set21 (47829164) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 81

Fred,

No dia 27/07/21, foi realizada reunião com o Sr. Rubens Munhos, do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, que executa uma ação similar a nossa, inclusive com a mesma empresa com a qual estamos negociando (MCRIT), e ele confirmou que o pagamento direto para consultoria ocorria e que não incidiam impostos nacionais sobre o valor.

No entanto, em reunião de negociação realizada em 01/09/21, a MCRIT contestou essa informação, esclarecendo que havia pagamento de impostos nacionais e enviou comprovantes dos impostos retidos no marco do contrato com o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE-SP (ANEXOS: contrato_DAEE e comprovante_DAEE).

Paralelamente, foi realizada uma consulta informal à Receita Federal do Brasil. A pessoa contatada neste órgão forneceu um documento emitido pela Receita (ANEXO: Decisao_SRRF10-Disit_n_126-2000) que trata de uma decisão sobre uma consulta realizada por órgão governamental acerca da retenção de imposto de renda na fonte sobre pagamentos efetuados diretamente pelo Banco Mundial à empresa prestadora de serviços de consultoria domiciliada na França.

De acordo com a decisão exarada, “os rendimentos da prestação de serviços de consultoria técnica sujeitam-se à tributação na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento. A fonte pagadora **está obrigada** a efetuar a retenção do imposto no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, ainda que os recursos sejam depositados pela instituição financiadora do programa (BID/BIRD) diretamente em conta bancária do beneficiário no exterior”.

A Secretaria de Fazenda do Estado já encaminhou uma consulta à Contadoria Geral do Estado e aguarda a resposta. O ideal, ainda, é que o mesmo tipo de consulta seja realizado à Receita.

Nós da CENTRAL, contudo, daremos seguimento à contratação enquanto essa questão não é esclarecida por parte do Estado. O ponto continua sendo se o valor do contrato em dólares deverá ou não prever a incidência de impostos nacionais.

Assim, considerando:

a) o comprovante de pagamento de impostos brasileiros enviados pela MCRIT e a informação da empresa de que nos projetos realizados no Brasil há incidência de impostos nacionais; e

b) a decisão da Receita Federal de que há retenção de imposto de renda mesmo para pagamentos diretos por parte de organismo internacional à empresa domiciliada no exterior.

Propomos que seja incluído no valor em dólar do contrato os impostos brasileiros a serem pagos e, havendo mudança no entendimento de que não há incidência de impostos, glosamos o valor ou realizamos um termo de referência com a redução do montante.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e aguardarei o seu retorno.

Abs,

Clarice Paiva

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 16:43, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:

> Caras Patrícia e Clarice,

Anexo 32_5_Mudancas_BIRD_28set21 (47829164) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 82

Entendo que com no pagamento direto pelo Banco da parcela em dólares desse contrato, não haverá incidência de impostos e que não há deduções a fazer. A parte em reais do contrato será paga a partir da conta designada e incluirá os impostos nacionais, que estarão discriminados nas notas fiscais e que são elegíveis a financiamento pelo Banco.

Abraço,

Fred

From: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 3:37 PM
To: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: RE: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Olá, Clarice.

Tenho uma janela entre 16h30 e 17h. No entanto, reitero o BIRD não pode fazer deduções legais e remetê-las às autoridades competentes. Essa questão do imposto deve ser vista com a SEFAZ, pois não é o BIRD que gera a obrigação do imposto.

Abrs.

Patricia

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org



Anexo 32_5_Mudancas_BIRD_28set21 (47829164) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 83

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 12:08 PM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: Re: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patrícia,

Obrigada pelos esclarecimentos.

Qual seria o melhor horário para vc? Tentaremos nos adaptar.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 12:04, Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> escreveu:

> Prezada Clarice,
>
> Tenho duas reuniões agendadas para hoje à tarde, qual seria o horário da sua reunião com a SEFAZ?
>
> Aproveito para esclarecer que quando o BIRD realiza um pagamento direto, o montante é sacado da conta do empréstimo e transferido diretamente ao fornecedor/consultor sem tramitar pela conta designada (ou seja, sem internalização de recurso). Ainda, ao realizar um pagamento direto, o BIRD não pode fazer deduções legais (por exemplo, impostos) e remetê-las às autoridades competentes. Os pedidos de pagamento direto devem ser apresentados no Client Connection pelo valor líquido. Valores correspondentes aos impostos, no entanto, podem ser financiados com os recursos da conta designada e posteriormente apresentados nos SOEs (prestação de contas) do projeto.
>
> Como você menciona no item 10, o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local, sendo uma opção ao Projeto fazer uso dos recursos adiantados à conta designada para tal fim.
>
> Abrs.,
>
> Patrícia
>
> **Patrícia Melo**
>
> **Finance Analyst**
>
> **Loan Operations**
>
> **Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS**
>
> T +55 61 3329-1043

Anexo 32_5_Mudancas_BIRD_28set21 (47829164) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 84

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org

WORLD BANK GROUP
Finance & Accounting

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 10:55 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patricia,

Gostaria de saber se você teria disponibilidade hoje para uma conversa com a Sefaz. Estamos num impasse e precisamos da ajuda técnica do BIRD.

Estamos na fase final de negociação de uma das licitações (Mudanças Climáticas) e a questão dos impostos não nos permite avançar no fechamento do certame, uma vez que a realização do pagamento direto ou não é fator decisivo.

Adianto abaixo os fatos para o seu conhecimento:

1 - Trata-se de uma licitação internacional.

2 - A negociação está ocorrendo com um consórcio formado por uma empresa espanhola e duas brasileiras.

3 - A proposta financeira foi apresentada em dólar e em reais, ou seja, os pagamentos ocorrerão nas duas moedas.

4 - Para os valores em reais, apenas o imposto ISS será considerado conforme previsto no edital.

5 - Para os valores em dólares, inicialmente o consórcio informou que incidiriam dois impostos nacionais - IR e ISS. Segundo a empresa, amparados por uma decreto, os impostos seriam pagos apenas no Brasil (sem bitributação).

6 - Como o Banco autorizou o pagamento direto, o recurso sairia do Banco Mundial para a conta na Espanha, não havendo porque falar em imposto brasileiro, já que o recurso não passaria por aqui. Conforme explicado numa reunião que tivemos com o Fred e o consórcio, não faria sentido que numa licitação internacional as empresas tivessem que prever os impostos do país da licitação, uma vez que as regras são peculiares e forçaria a contratação de um especialista no tema, aumentando o custo da proposta.

7 - O consórcio então apresentou uma nova proposta excluindo os valores em dólares de IR e ISS e **não** acrescentando os impostos espanhóis. Segundo o consórcio, "caso aconteçam retenções no momento do pagamento e o valor não seja transferido líquido na conta da empresa, que possam ser considerados novamente os impostos (IR e ISS) no contrato conforme previsto inicialmente na proposta financeira".

8 - Para que possamos fechar o contrato com segurança, é preciso saber se o pagamento será direto ou não, pois isso definirá os impostos e, consequentemente, o valor total da consultoria.

9 - Paralelamente, assim que consultamos o BIRD sobre a possibilidade de pagamento direto, solicitei o posicionamento da nossa área financeira, que encaminhou a demanda à Sefaz.

Anexo 32_5_Mudancas_BIRD_28set21 (47829164) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 85

10 - Sabíamos, por experiência anterior, que pagamentos em reais não podem ser feitos diretamente pelo BIRD e gostaríamos de confirmar que para os pagamentos em dólares não haveria impeditivos.

11 - O questionamento foi feito há mais de um mês e essa semana eu soube que a Sefaz aguardava o posicionamento do Bradesco.

12 - Ontem questionei a Sefaz porque, não passando o recurso pelo Brasil e nem havendo remessa para o exterior, precisávamos de uma resposta do Bradesco (a licitação está parada).

13 - Hoje recebi a ligação da Sefaz que me informou que precisava ter a certeza de que não haveria incidência de impostos nacionais. O que eu respondi era que talvez essa resposta não fosse necessariamente dada pelo Bradesco e que, anteriormente, deveria haver um entendimento entre Estado e BIRD.

Pelo que percebi, o tema é novo para o consórcio, para a Sefaz, para a CENTRAL... então, eu gostaria de saber se seria possível termos essa conversa hoje para que você possa dizer como isso ocorre dentro do Banco, de forma que a Sefaz tenha as informações suficientes para nos subsidiar numa resposta (se está de acordo com o pagamento direto) ou mesmo para contra-argumentar com o Bradesco.

Aguardo sua resposta.

Abs,
Clarice Paiva

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 32_5_Mudancas_BIRD_28set21 (47829164) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 86